WIPO

# Ausbildungsvertrag

Dienstag, 25. November 2025 12:48

Vergütung
Arbeitszeit
Urlaubstage
Anschrift

# Rechte & Pflichten eines Azubis

Dienstag, 23. September 2025 11:05

Rechte und Pflichten ...

# Der Ausbildungsvertrag

## Informationsblatt zu den Arbeitsblättern (Auszug aus dem **Berufsbildungsgesetz**)

**§ 5 (1)** Die **Ausbildungsordnung** hat festzulegen ... die **Ausbildungsdauer**; sie soll nicht mehr als drei und nicht weniger als zwei Jahre betragen. (...)

**§ 11 Vertragsniederschrift: (1)** Ausbildende haben unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages, spätestens vor Beginn der Berufsausbildung, den wesentlichen Inhalt des Vertrages gemäß Satz 2 schriftlich niederzulegen; die elektronische Form ist ausgeschlossen. In die Niederschrift sind mindestens aufzunehmen
1. Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel der Berufsausbildung, insbesondere die Berufstätigkeit, für die ausgebildet werden soll,
2. Beginn und Dauer der Berufsausbildung,
3. Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte,
4. Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit,
5. Dauer der Probezeit,
6. Zahlung und Höhe der Vergütung,
7. Dauer des Urlaubs,
8. Voraussetzungen, unter denen der Berufsausbildungsvertrag gekündigt werden kann,
9. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, die auf das Berufsausbildungsverhältnis anzuwenden sind.

**(2)** Die Niederschrift ist von den Ausbildenden, den Auszubildenden und deren gesetzlichen Vertretern und Vertreterinnen zu unterzeichnen.
**(3)** Ausbildende haben den Auszubildenden und deren gesetzlichen Vertretern und Vertreterinnen eine Ausfertigung der unterzeichneten Niederschrift unverzüglich auszuhändigen. (...)

**§ 13 Verhalten während der Berufsausbildung:** Auszubildende haben sich zu bemühen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu erwerben, die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist [Lernpflicht]. Sie sind insbesondere verpflichtet,
1. die ihnen im Rahmen ihrer Berufsausbildung aufgetragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen [Dienstleistung],
2. an Ausbildungsmaßnahmen teilzunehmen, für die sie nach § 15 freigestellt werden,
3. den Weisungen zu folgen, die ihnen im Rahmen der Berufsausbildung von Ausbildern oder Ausbilderinnen oder von anderen weisungsberechtigten Personen erteilt werden,
4. die für die Ausbildungsstätte geltende Ordnung zu beachten,
5. Werkzeug, Maschinen und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behandeln,
6. über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren [Schweigepflicht].

**§ 14 Berufsausbildung:**
**(1)** Ausbildende haben
1. dafür zu sorgen, dass den Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit vermittelt wird, die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist, und die Berufsausbildung in einer durch ihren Zweck gebotenen Form planmäßig, zeitlich und sachlich gegliedert so durchzuführen, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbildungzeit erreicht werden kann,
2. selbst auszubilden oder einen Ausbilder oder eine Ausbilderin ausdrücklich damit zu beauftragen,
3. Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel, insbesondere Werkzeuge und Werkstoffe zur Verfügung zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfungen, auch soweit solche nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses stattfinden, erforderlich sind,
4. Auszubildende zum Besuch der Berufsschule sowie zum Führen von schriftlichen Ausbildungsnachweisen anzuhalten, soweit solche im Rahmen der Berufsausbildung verlangt werden, und diese durchzusehen,
5. dafür zu sorgen, dass Auszubildende charakterlich gefördert sowie sittlich und körperlich nicht gefährdet werden [Fürsorge].

**§ 17 Vergütungsanspruch: (1)** Ausbildende haben Auszubildenden eine angemessene Vergütung zu gewähren. (...)

**§ 20 Probezeit:** Das Berufsausbildungsverhältnis beginnt mit der Probezeit. Sie muss mindestens einen Monat und darf höchstens vier Monate betragen.

**§ 21 Beendigung:**
**(1)** Das Berufsausbildungsverhältnis endet mit dem Ablauf der Ausbildungszeit. (...)
**(2)** Bestehen Auszubildende vor Ablauf der Ausbildungszeit die Abschlussprüfung, so endet das Berufsausbildungsverhältnis mit Bekanntgabe des Ergebnisses durch den Prüfungsausschuss.
**(3)** Bestehen Auszubildende die Abschlussprüfung nicht, so verlängert sich das Berufsausbildungsverhältnis auf ihr Verlangen bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr.

**§ 22 Kündigung:**
**(1)** Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden.
**(2)** Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis nur gekündigt werden
1. aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist,
2. von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn sie die Berufsausbildung aufgeben oder sich für eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen wollen.

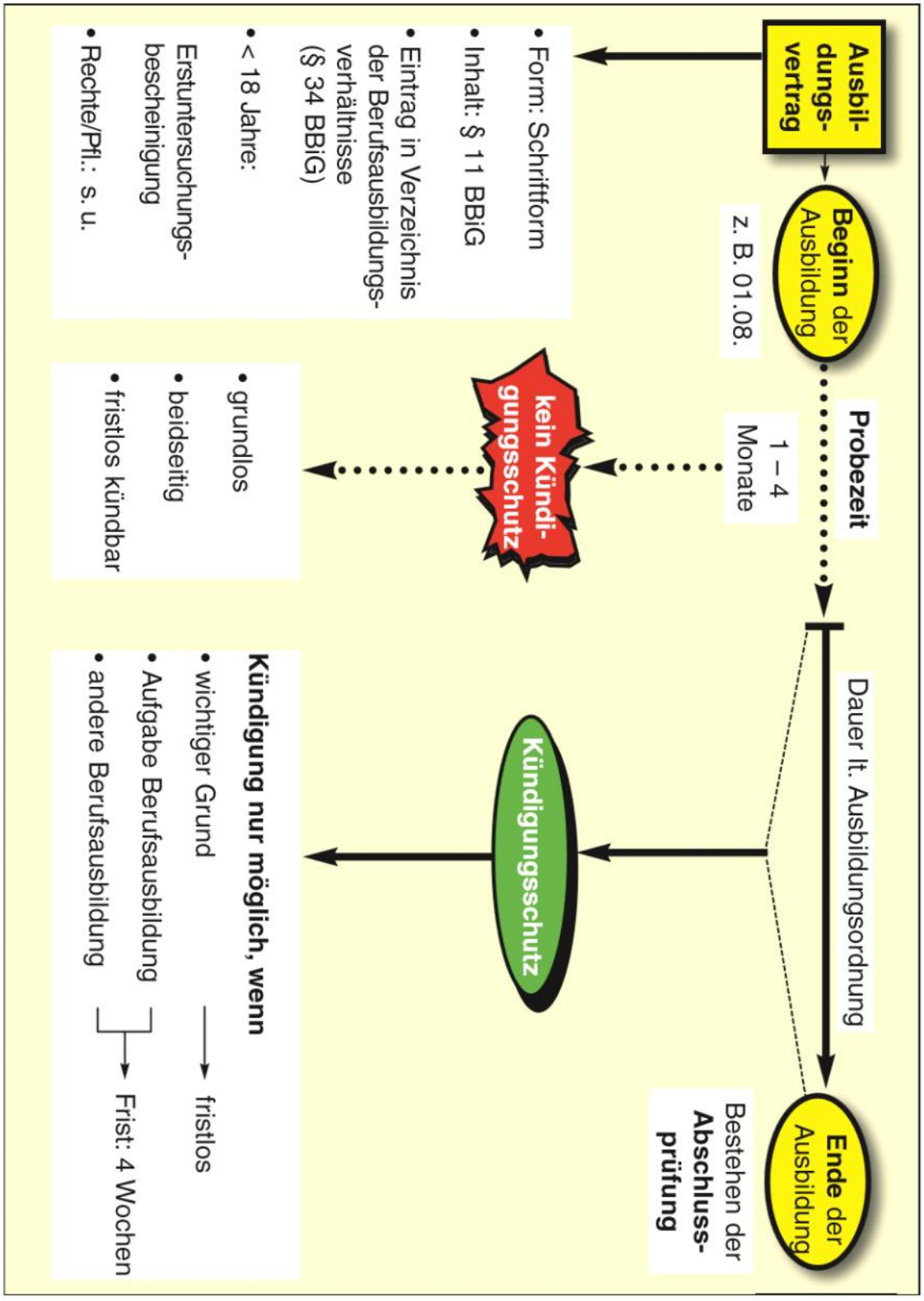
**(3)** Die Kündigung muss schriftlich und in den Fällen des Absatzes 2 unter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen.

**§ 34 (1)** Die zuständige Stelle hat für anerkannte Ausbildungsberufe ein **Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse** einzurichten und zu führen, in das der wesentliche Inhalt des Berufsausbildungsvertrages einzutragen ist.

**§ 35 (1)** Ein Berufsausbildungsvertrag und Änderungen seines wesentlichen Inhalts sind in das Verzeichnis einzutragen, (...)

**§ 36 (1)** Auszubildende haben unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages die Eintragung in das Verzeichnis zu beantragen. (...)

# Der Ausbildungsvertrag



# Die Rechte der Auszubildenden

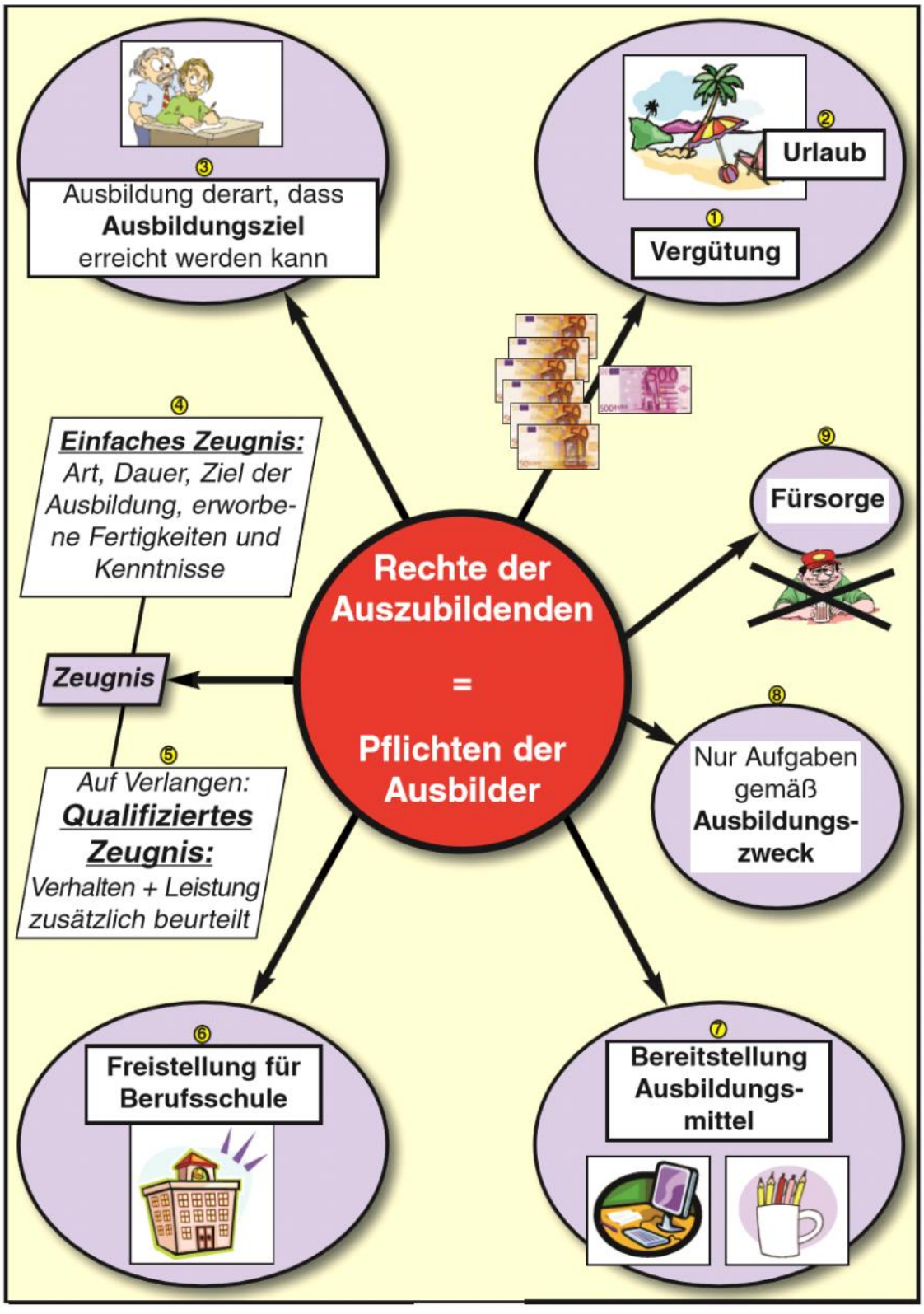
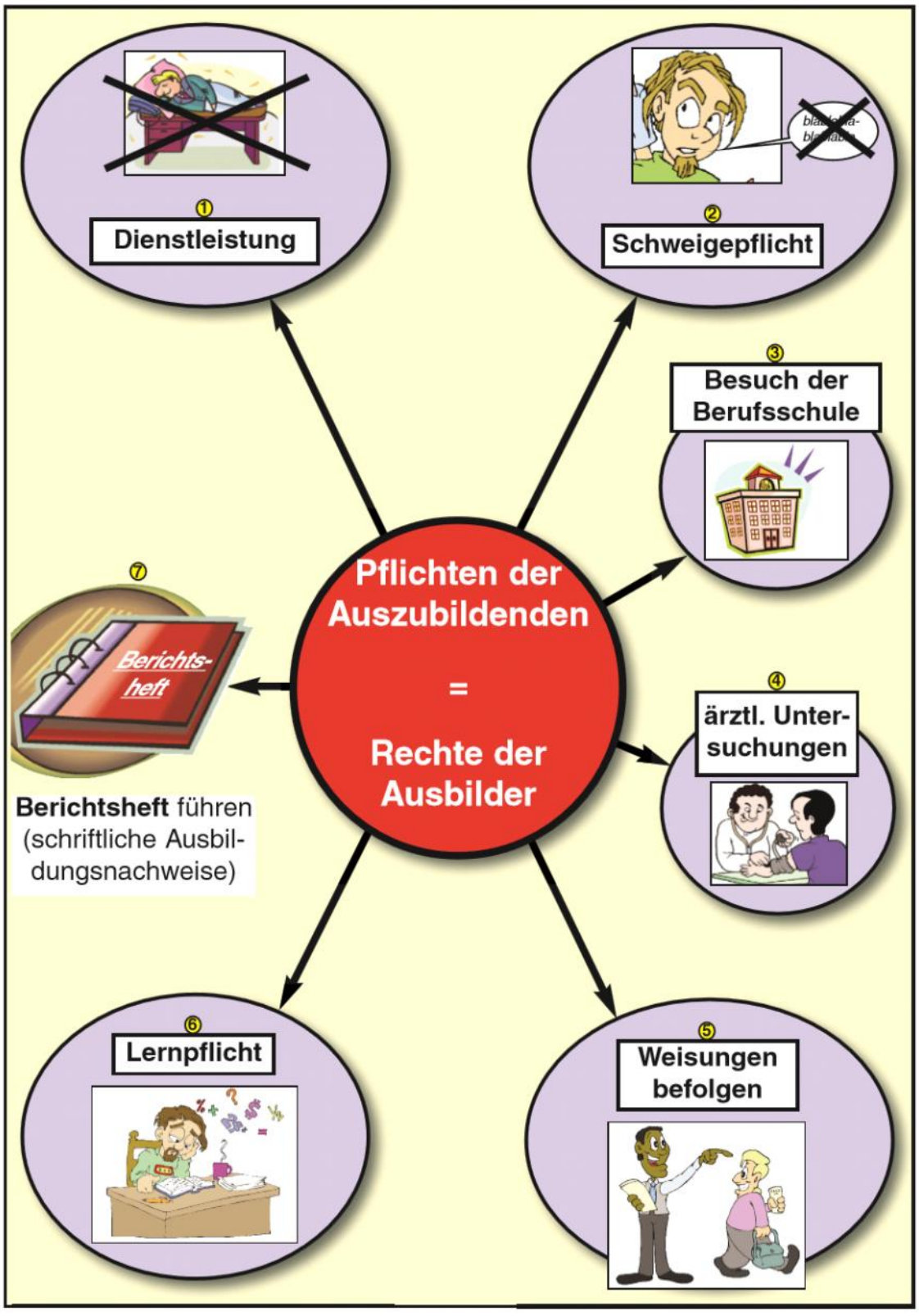


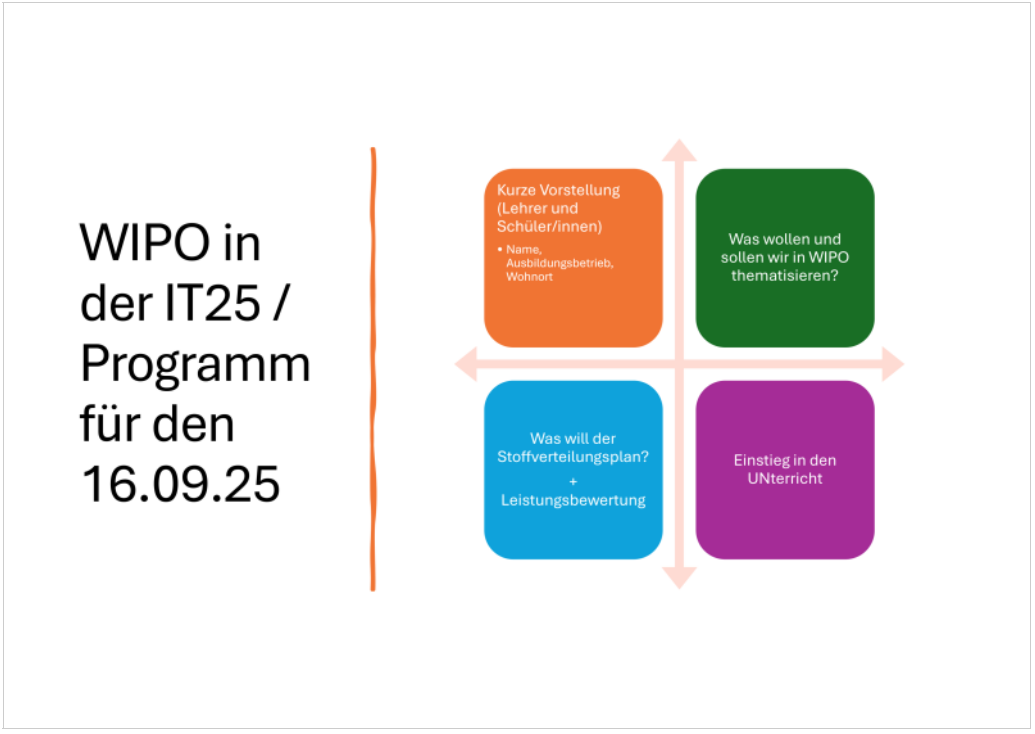
Bild BWL – 405 Ausbildungsverhältnis

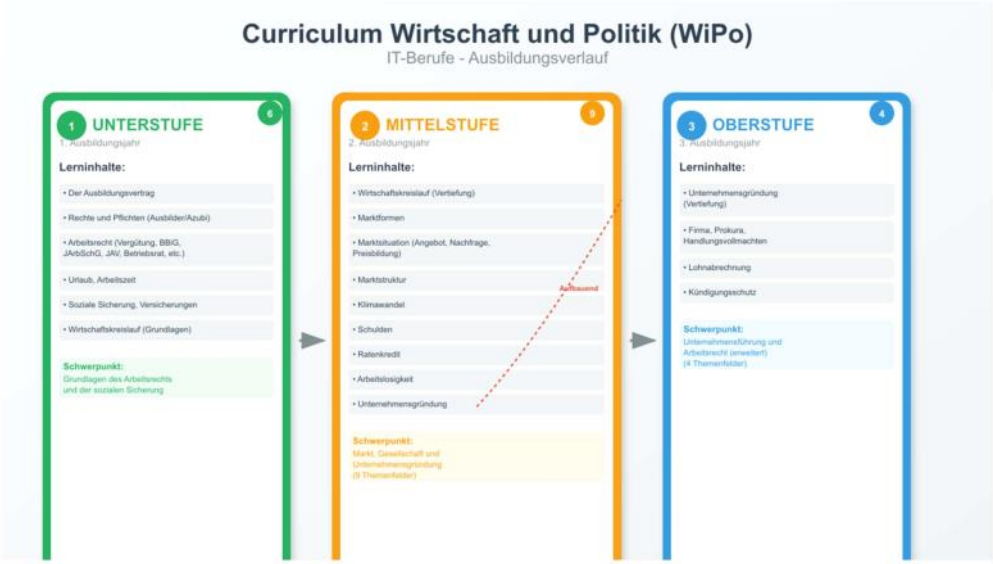
# Die Pflichten der Auszubildenden



Präsi Unterrichtseinstieg

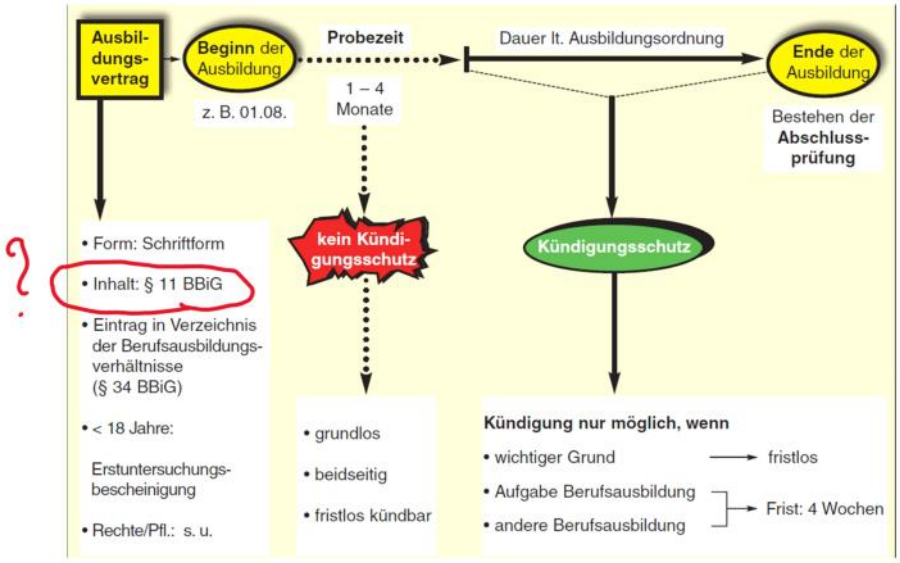
Präse Unterrichtseinstieg Ausbildungsvertrag




Curriculum Wirtschaft und Politik (WiPo)
IT-Berufe - Ausbildungsverlauf
1 UNTERSTUFE
6
1. Ausbildungsjahr
Lerninhalte:
• Der Ausbildungsvertrag
• Rechte und Pflichten (Ausbilder/Azubi)
• Arbeitsrecht (Vergütung, BBiG, JArbSchG, JAV, Betriebsrat, etc.)
• Urlaub, Arbeitszeit
• Soziale Sicherung, Versicherungen
• Wirtschaftskreislauf (Grundlagen)
Schwerpunkt:
Grundlagen des Arbeitsrechts und der sozialen Sicherung
2 MITTELSTUFE
9
2. Ausbildungsjahr
Lerninhalte:
• Wirtschaftskreislauf (Vertiefung)
• Marktformen
• Marktsituation (Angebot, Nachfrage, Preisbildung)
• Marktstruktur
• Klimawandel
• Schulden
• Ratenkredit
• Arbeitslosigkeit
• Unternehmensgründung
Aufbauend
Schwerpunkt:
Markt, Gesellschaft und Unternehmensgründung
(9 Themenfelder)
3 OBERSTUFE
4
3. Ausbildungsjahr
Lerninhalte:
• Unternehmensgründung (Vertiefung)
• Firma, Prokura, Handlungsvollmachten
• Lohnabrechnung
• Kündigungsschutz
Schwerpunkt:
Unternehmensführung und Arbeitsrecht (erweitert)
(4 Themenfelder)

Leistungs-
bewertung
Schriftlich (ca. 50%)
Eine oder zwei Klassenarbeiten
Mündlich (ca. 50%)
Anwesenheit im Unterricht
Bearbeiten der (seltenen) Hausaufgaben
Mitarbeit und Verhalten im Unterricht

# Der Ausbildungsvertrag



§11 BBIG
(Berufsbildungsgesetz):

= Mindestangaben des Ausbildungsvertrags

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

## Berufsbildungsgesetz (BBiG)
## § 11 Vertragsabfassung

(1) Ausbildende haben unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages, spätestens vor Beginn der Berufsausbildung, den wesentlichen Inhalt des Vertrages gemäß Satz 2 in Textform abzufassen. In die Vertragsabfassung sind mindestens aufzunehmen

1. Name und Anschrift der Ausbildenden sowie der Auszubildenden, bei Minderjährigen zusätzlich Name und Anschrift ihrer gesetzlichen Vertreter oder Vertreterinnen,
2. Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel der Berufsausbildung, insbesondere die Berufstätigkeit, für die ausgebildet werden soll,
3. Beginn und Dauer der Berufsausbildung,
4. die Ausbildungsstätte und Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte,
5. Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit,
6. Dauer der Probezeit,
7. Zahlung und Höhe der Vergütung sowie deren Zusammensetzung, sofern sich die Vergütung aus verschiedenen Bestandteilen zusammensetzt,
8. Vergütung oder Ausgleich von Überstunden,
9. Dauer des Urlaubs,
10. Voraussetzungen, unter denen der Berufsausbildungsvertrag gekündigt werden kann,
11. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, die auf das Berufsausbildungsverhältnis anzuwenden sind,
12. die Form des Ausbildungsnachweises nach § 13 Satz 2 Nummer 7.

(2) Ausbildende haben den Auszubildenden und deren gesetzlichen Vertretern und Vertreterinnen die Vertragsabfassung unverzüglich nach deren Erstellung auszuhändigen oder nach Maßgabe des Satzes 2 zu übermitteln. Bei elektronischer Abfassung ist die Vertragsabfassung so zu übermitteln, dass die Empfänger und Empfängerinnen nach Satz 1 diese speichern und ausdrucken können. Ausbildende haben den Empfang durch die Empfänger und Empfängerinnen nach Satz 1 nachzuweisen. Die Vertragsabfassung und den Empfangsnachweis haben Ausbildende nach Ablauf des Jahres, in dem das Ausbildungsverhältnis beendet wurde, drei Jahre lang aufzubewahren.

# Curriculum Wirtschaft und Politik (WiPo)

IT-Berufe - Ausbildungsverlauf

### 1 UNTERSTUFE — 6
1. Ausbildungsjahr

**Lerninhalte:**

- Der Ausbildungsvertrag
- Rechte und Pflichten (Ausbilder/Azubi)
- Arbeitsrecht (Vergütung, BBiG, JArbSchG, JAV, Betriebsrat, etc.)
- Urlaub, Arbeitszeit
- Soziale Sicherung, Versicherungen
- Wirtschaftskreislauf (Grundlagen)

**Schwerpunkt:**
Grundlagen des Arbeitsrechts und der sozialen Sicherung

### 2 MITTELSTUFE — 9
2. Ausbildungsjahr

**Lerninhalte:**

- Wirtschaftskreislauf (Vertiefung)
- Marktformen
- Marktsituation (Angebot, Nachfrage, Preisbildung)
- Marktstruktur
- Klimawandel
- Schulden
- Ratenkredit
- Arbeitslosigkeit
- Unternehmensgründung

Aufbauend

**Schwerpunkt:**
Markt, Gesellschaft und Unternehmensgründung
(9 Themenfelder)

### 3 OBERSTUFE — 4
3. Ausbildungsjahr

**Lerninhalte:**

- Unternehmensgründung (Vertiefung)
- Firma, Prokura, Handlungsvollmachten
- Lohnabrechnung
- Kündigungsschutz

**Schwerpunkt:**
Unternehmensführung und Arbeitsrecht (erweitert)
(4 Themenfelder)

Grundlagen (6) | Markt & Gesellschaft (9) | Unternehmensführung (4)

Kompetenzentwicklung: Arbeitsrecht → Markt, Gesellschaft & Gründung → Unternehmensführung & Recht

# Lukas Wochenplan

Dienstag, 7. Oktober 2025 12:38

Wöchentliche Arbeitszeit = 40h
Schule + Fahrt = 11,5h
Pause = mind. 15min
Erste Pause mind. 1h nach Arbeitsbeginn
Nach 4.5h spätestens Pause
Letzte Pause mind. 1h vor Ende

Dienstag: langer Tag (8h)
Donnerstag: kurzer Tag (3,5h)

| | |
|---|---|
| Montag: | 08.00 - 12.00<br>Pause: 45min<br>12.45 - 16.45 |
| Dienstag: | 8h |
| Mittwoch: | 08.00 - 12.00<br>Pause: 45min<br>12.45-16.45 |
| Donnerstag: | 3,5h<br>13.00- |
| Freitag: | |

Übrig: 28,5h / 3
9,5h pro Tag

# Jugendarbeitsschutz-Gesetz

Dienstag, 14. Oktober 2025 09:20

IT25_07.10.25 und 14.10.25_Jugendarbeitsschutzgesetz

# Informationen zum Jugendarbeitsschutzgesetz

- Das Jugendarbeitsschutzgesetz soll Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Auszubildende, die noch keine 18 Jahre alt sind, vor Überforderungen im Berufsleben schützen.
- Es gilt für 14- bis 17-jährige Personen

# Arbeitszeitregelungen

- Wöchentliche Arbeitszeit darf **40 Stunden** pro Woche nicht überschreiten.
- Jugendliche dürfen nur an **5 Tagen in der Woche** beschäftigt werden.
- Regelmäßige tägliche Arbeitszeit beträgt 8 Stunden. Sie darf auf **8,5 Stunden** erhöht werden, wenn wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden nicht überschritten wird.
- Jugendliche dürfen frühestens um 06:00 Uhr mit der Arbeit beginnen und nach 20:00 Uhr nicht mehr beschäftigt werden.
- Zwischen Arbeitsende und nächstem Arbeitsbeginn müssen mind. 12 Stunden Erholung liegen.
- Jugendliche dürfen **keine Überstunden** machen.

# Pausen

- Bei täglicher Arbeitszeit von mehr als 4,5 Stunden müssen Jugendlichen mindestens 30 Minuten Pause gewährt werden.
- Bei mehr als 6 Stunden sind es mindestens 60 Minuten Pause.
- Pausen werden nicht auf die tägliche Arbeitszeit angerechnet.
- Eine Pause muss mindestens 15 Minuten lang sein.
- Jugendlich dürfen nicht mehr als 4,5 Stunden ohne Ruhepause beschäftigt werden.
- Ruhepausen müssen in angemessener zeitlicher Lage gewährt werden, frühestens eine Stunde nach Beginn und spätestens eine Stunde vor Ende der Arbeitszeit.
- Der Aufenthalt während der Ruhepausen in Arbeitsräumen darf den Jugendlichen nur gestattet werden, wenn die Arbeit in diesen Räumen während dieser Zeit eingestellt ist und auch sonst die notwendige Erholung nicht beeinträchtigt wird.

# Urlaub

- Der Arbeitgeber hat Jugendlichen für jedes Kalenderjahr einen bezahlten Erholungsurlaub zu gewähren.
- Der Urlaub beträgt jährlich
  - mindestens 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahrs noch nicht 16 Jahre alt ist,
  - mindestens 27 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahrs noch nicht 17 Jahre alt ist,
  - mindestens 25 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahrs noch nicht 18 Jahre alt ist.

# Anrechnung des Berufsschulbesuchs auf die Arbeitszeit

- Beginnt der Berufsschulunterricht vor 09:00 Uhr, dürfen Jugendliche vorher nicht mehr im Ausbildungsbetrieb beschäftigt werden. Das gilt auch für Personen, die über 18 Jahre alt sind und noch berufsschulpflichtig sind.
- Jugendliche sind an einem Tag in der Woche den ganzen Tag von der Arbeit befreit, wenn sie an diesem Tag mehr als 5 Unterrichtsstunden die Berufsschule besuchen. Dieser Tag wird mit 8 Stunden auf die wöchentliche Arbeitszeit angerechnet.
- Für den zweiten Tag gilt diese Regelung nicht. Zweiter Berufsschultag wird nur mit der Zeit angerechnet, die der Azubi in der Berufsschule verbringen musste (Unterrichtsstunden + Pausen)

# Beispiel einer Großhandelsklasse

- Sven (17 Jahre) lernt in einem Großhandelsunternehmen (25 Minuten Fahrtweg zur Berufsschule). Die GH20b kommt montags und donnerstags in die Schule.
- Montags hat die Klasse 8 Unterrichtsstunden (07:45 Uhr – 14:35 Uhr)
- Donnerstags hat die Klasse 6 Unterrichtsstunden (07:45 Uhr – 12:50 Uhr)

- Sven muss demnach montags nicht mehr in den Betrieb. Der Montag wird mit 8 Zeitstunden angerechnet, obwohl er ja „nur“ 6 Stunden und 50 Minuten in der Schule war.
- Am Donnerstag muss Sven nach der Schule noch in den Betrieb. Die Schulzeit wird mit 5 Stunden und 5 Minuten angerechnet. Nach 25 Minuten Fahrtweg zum Betrieb, kann Sven noch 2,5 Stunden arbeiten (VORSICHT: Pausen!)

# Beschäftigungsverbote

- Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden
  - mit Arbeiten, die ihre physische oder psychische Leistungsfähigkeit übersteigen,
  - mit Arbeiten, bei den sie sittlichen Gefahren ausgesetzt sind,
  - mit Arbeiten, bei denen ihre Gesundheit durch außergewöhnliche Hitze oder Kälte oder Nässe gefährdet ist,
  - mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Lärm, Erschütterungen oder Strahlen ausgesetzt sind,
  - mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Gefahrstoffen im Sinne der Gefahrstoffverordnung ausgesetzt sind,
  - mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von biologischen Arbeitsstoffen im Sinne der Biostoffverordnung ausgesetzt sind.
- Für 16- und 17-jährige Beschäftigte sind gesundheitsgefährdende Arbeiten nur dann erlaubt, wenn im Rahmen der Ausbildung nicht auf sie verzichtet werden kann.
- Akkordarbeit ist untersagt

# Gesundheitliche Betreuung

- Vor Beginn einer Ausbildung müssen alle Jugendlichen von einem Arzt untersucht worden sein. Die Untersuchung darf nicht länger als 14 Monate zurückliegen (=Erstuntersuchung)
- Nach dem ersten Ausbildungsjahr müssen sich alle Jugendlichen einer ersten Nachuntersuchung unterziehen (=Pflichtuntersuchung).
- Weitere Nachuntersuchungen sind freiwillig.

# Aufsicht über die Durchführung des Jugendarbeitsschutzgesetzes

- Die Einhaltung der Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes wird durch die zuständige Aufsichtsbehörde überwacht.
- Das ist in der Regel das regionale Gewerbeaufsichtsamt.
- Die Beamten der staatlichen Aufsichtsbehörde dürfen alle Betriebe in ihrer Region zu den Betriebs- und Arbeitszeiten unangemeldet betreten und prüfen.
- Schwerwiegende Verstöße gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz teilt die Aufsichtsbehörde der zuständigen Industrie- und Handelskammer (IHK) mit.

# Aufgaben

1. Für welche Personen gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz?
2. Ein Jugendlicher arbeitet 7,5 Stunden am Tag. Wie viel Minuten Pause stehen ihm zu?
3. Wie viel Stunden dürfen Jugendliche täglich höchstens arbeiten?
4. Wie viel Stunden dürfen Jugendliche wöchentlich höchstens arbeiten?
5. Wie viel Werktage Jahresurlaub stehen einer 16-jährigen Auszubildenden nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz zu?
6. Eine 17-jährige Auszubildende soll an der Inventur in einem Baustoffgroßhandel teilnehmen. Bis wie viel Uhr darf sie höchstens im Betrieb beschäftigt werden?
7. Eine 16-jährige Auszubildende besucht an zwei Tagen in der Woche die Berufsschule. Am 1. Berufsschultag werden sechs Unterrichtsstunden in der Zeit von 07:45 Uhr bis 12:45 Uhr erteilt. Am 2. Berufsschultag hat sie von 07:45 Uhr bis 11:00 Uhr vier Unterrichtsstunden. Mit wie viel Stunden wird der Berufsschulbesuch auf die wöchentliche Arbeitszeit angerechnet?
8. Für welche Arbeiten dürfen Jugendliche nicht eingesetzt werden?
9. An wie viel Pflichtuntersuchungen müssen Jugendliche teilnehmen?
10. Wer überwacht die Einhaltung der Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes?

# Wochenplan erstellen

Julia (17 Jahre alt) macht eine Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel. Sie hat einen Ausbildungsvertrag unterschrieben, wonach sie **insgesamt 38 Stunden pro Woche** arbeiten muss.

Bei der Arbeit (ID Sievers / 10 Minuten von der Berufsschule entfernt) muss sie morgens um 08:30 Uhr beginnen. Ihre tägliche Mittagspause im Betrieb ist von 13:30 Uhr - 14:00 Uhr.

Montags und mittwochs muss sie zur Berufsschule in Rendsburg. An beiden Tagen beginnt ihr Unterricht um 07:45 Uhr. Montags hat sie 7 Stunden (bis 13:50 Uhr). Mittwochs hat sie nur 5 Schulstunden (Schulschluss um 12:05 Uhr).

Erstellen Sie für Julia einen **Wochenplan**. Berücksichtigen Sie in diesem Plan ihre (erforderlichen) Pausenzeiten.

# Wochenplan erstellen

| | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| | Berufsschule (=8 Std.) | 08:30 - 10:30<br>Arbeiten (2 Std.)<br><br>10:30 - 10:45<br>Pause<br><br>10:45 - 13:30<br>Arbeiten (2 Std. 45 Min.)<br><br>13:30 - 14:00<br>Pause<br><br>... | | | |

> *„Ich möchte drei Mal die Woche nach der Schule nachmittags bei den Nachbarn für eine Stunde babysitten. Meine Eltern sind einverstanden und die Nachbarn freuen sich schon."*
>
> **Anna, 13 Jahre, 8. Klasse**

> *„Ich möchte zwei Mal in der Woche abends von 19 bis 20 Uhr in einer Reinigungsfirma aushelfen. Meine Eltern sind dort auch angestellt und der Lohn ist gar nicht schlecht."*
>
> **Theo, 14 Jahre, 8. Klasse**

> *„Darf ich morgens vor der Schule in meiner Nachbarschaft Zeitungen austragen? Meine Eltern haben nichts dagegen."*
>
> **Pascaline, 14 Jahre, 9. Klasse**

> *„Bekannte meiner Eltern haben mich gefragt, ob ich in den Sommerferien vier Wochen bei der Ernte mithelfen möchte – natürlich gegen Bezahlung. Meine Eltern finden das gut und ich auch."*
>
> **Rafael, 15 Jahre, 9. Klasse**

# Aufgaben WIPO 14.10.25

Dienstag, 14. Oktober 2025 11:14

Aufgaben WIPO 14.10.25

**Aufgaben WIPO - 14.10.25**

Aufgabenbearbeitung:

1. Das Jugendarbeitsschutzgesetzt gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die unter 18 sind. Also für alle 14-17 jährigen Personen
2. Dem Jugendlichen stehen mind. 30 Minuten nach 4,5 Stunden Arbeitszeit zu
3. Jugendliche dürfen täglich 8,5 Stunden maximal, sofern 40 Stunden pro Woche nicht überschritten werden.
4. Jugendliche dürfen maximal 40 Stunden pro Woche arbeiten
5. Der 16-jährigen Auszubildenen stehen mind. 30 Urlaubstage zur Verfügung
6. Die 17-jährige darf spätestens bis 20 Uhr beschäftigt werden.
7. Der erste Tag mit 5 Unterrichtsstunden wird als ganzer 8-stündiger Arbeitstag angerechnet. Der 2. Tag mit 4 Unterrichtsstunden wird bei der Auszubildende auch nur als 4-stündiger Arbeitstag gewertet.
8. Jugendliche dürfen keine Arbeit verrichtet, die physisch und psychisch nicht zumutbar ist, bei denen sie Gefahren oder Einwirkungen von Lärm, Erschütterung oder Strahlen ausgesetzt sind und für Arbeiten bei denen sie gesundheitliche Folgen von tragen könnten. Akkordarbeit ist zudem ebenfalls nicht erlaubt.
9. Jugendliche müssen vor der Ausbildung und nach dem ersten Ausbildungsjahr sich einer Pflichtuntersuchung unterziehen. Alle Weiteren Nachuntersuchungen sind auf freiwilliger Basis.
10. Die Einhaltung des Jugendarbeitsschutzgesetzes wird einerseits durch die jeweils zuständige Arbeitsschutzbehörde, die normalerweise das regionale Gewerbeaufsichtsamt abbildet, überprüft. Diese Beamten haben jederzeit das Recht unangekündigt innerhalb der Betriebsöffnungszeiten zu erscheinen. Schwere Verstöße gegen das Gesetz werden umgehend der IHK gemeldet.

**Aufgabe 2**

1. Fall (Anna): Erlaubt, da Jugendliche ab 13 Jahren mit Zustimmung der Eltern leichte Tätigkeiten wie z.B. Babysitting ausüben dürfen. Allerdings darf diese Zeit pro Tag nur maximal 2 Stunden betragen und nicht vor oder während des Schulunterrichts stattfinden
2. Fall (Theo): Nicht erlaubt. Reinigungstätigkeiten in einem gewerblichen Betrieb sind für Schüler im Alter von 14 Jahren grundsätzlich verboten, da dies keine „leichte Tätigkeit" im Sinne des Gesetzes ist und außerhalb der erlaubten Arbeitszeit (bis 18 Uhr) stattfindet.
3. Fall (Pascaline): Teilweise erlaubt. Zeitungaustragen zählt zwar als leichte Tätigkeit und ist grundsätzlich ab 13 Jahren mit der Einwilligung der Eltern erlaubt, allerdings ist in diesem Fall die Arbeitszeit vor der Schule, was im Sinne des Jugendarbeitschutzgesetzes nicht zulässig ist.
4. Fall (Rafael): Ferienjobs sind für Jugendliche ab 15 Jahren mit Zustimmung der Eltern grundsätzlich erlaubt. Die Arbeitszeit darf allerdings max. 8 Stunden am Tag betragen (zwischen 6-20 Uhr) und darf 40 Stunden pro Woche nicht überschreiten. Höchstens vier Wochen pro Jahr sind dabei zulässig.

# Wiederholung des J-ARGs

Dienstag, 11. November 2025 11:30

- Pausenzeit mindestens 15 min (von Arbeit befreit)
- Erste Pause mind. 1 Stunde vom Arbeitsbeginn
- Letzte Pause mind. 1 Stunde von Arbeitsende
- Nach 4,5 Stunden ist eine 30-minütige Pause notwendig
- Nach 6 Stunden eine Stunde Pause nötig
- 8,5 Stunden maximal pro Tag
- Max. 40h / Woche
- 12h zwischen Feierabend und Betriebsbeginn
- Vor 9 Uhr an einem Schultag darf man noch im Betrieb arbeiten

# JAV

Dienstag, 11. November 2025 12:07

Wahlrecht:

Wann? - Alle 2 Jahre
Aktives Wahlrecht - Wer darf wählen?: Alle unter 18 + alle Azubis
Passives Wahlrecht - Wer darf gewählt werden?: Alle Arbeitnehmer unter 25 + alle Azubis

Aufgaben:

Zusammenhang mit dem Betriebsrat
Gesetzliche Grundlage: Betriebsverfassungsgesetz

# KIEHL_2018_Die Jugend-und Auzubildendenvertretung_JAV

Dienstag, 18. November 2025 11:59

KIEHL_2018
_Die Juge...

kiehl

GK - Nr. 10/2018 - Seite 2 bis 8

Ausbildung und Beruf

S. 2

# Azubis mischen mit – Die Jugend- und Auszubildendenvertretung

Dipl.-Hdl. Lars Wächter; Kassel

## § Rechtsgrundlagen

**§ 70 BetrVG: Allgemeine Aufgaben der JAV**

(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat folgende allgemeine Aufgaben:

1. Maßnahmen, die den in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmern dienen, insbesondere in Fragen der Berufsbildung und der Übernahme der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten in ein Arbeitsverhältnis, beim Betriebsrat zu beantragen;
2. Maßnahmen zur Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer entsprechend § 80 Abs. 1 Nr. 2a und 2b beim Betriebsrat zu beantragen;
3. darüber zu wachen, dass die zugunsten der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden;
4. Anregungen von in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmern, insbesondere in Fragen der Berufsbildung, entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, beim Betriebsrat auf eine Erledigung hinzuwirken. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat die betroffenen in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen zu informieren;
5. die Integration ausländischer, in § 60 Abs. 1 genannter Arbeitnehmer im Betrieb zu fördern und entsprechende Maßnahmen beim Betriebsrat zu beantragen.

(2) Zur Durchführung ihrer Aufgaben ist die Jugend- und Auszubildendenvertretung durch den Betriebsrat rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann verlangen, dass ihr der Betriebsrat die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellt.

**Von Oktober bis November finden die regulären Wahlen zur Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) statt. Sie nimmt in den Betrieben die besonderen Belange der Azubis (unter 25 Jahren) und der jugendlichen Arbeitnehmer (unter 18 Jahren) wahr und bietet ihnen – zusammen mit dem Betriebsrat – eine wichtige Möglichkeit der Mitbestimmung und demokratischen Kontrolle in den Betrieben.**

Quelle:© Antonioguillem – AdobeStock

## Stellung der JAV im Betrieb

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung ist die Interessenvertretung speziell der jugendlichen Arbeitnehmer und Auszubildenden. Die gesetzlichen **Bestimmungen für die JAV** in Betrieben der Privatwirtschaft werden in den §§ 60 bis 73b **Betriebsverfassungsgesetz** (BetrVG) geregelt.[1]



© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

kiehl

Das BetrVG regelt die betriebliche Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Unternehmen. Das wichtigste Organ der Mitbestimmung ist der Betriebsrat (BR)[2]. Ursprünglich sah das BetrVG von 1972 eine Jugendvertretung vor. Da es aber immer mehr Auszubildende über 18 Jahre gab, wurde sie 1988 umgewandelt in eine Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV).

Die JAV ist kein selbstständiges Mitbestimmungsorgan, sondern grundsätzlich gekoppelt an den Betriebsrat. Daher kann die JAV auch nur in solchen Betrieben gegründet werden, in denen ein Betriebsrat existiert. Außerdem ist gesetzlich vorgeschrieben, dass in dem Betrieb **mindestens 5 Arbeitnehmer unter 18 Jahren** bzw. **Azubis unter 25 Jahren** beschäftigt sein müssen.

Die Aufgaben und Rechte der JAV sind nicht so umfangreich wie die des BR. Ansprechpartner und Adressat aller Aktivitäten der JAV ist der Betriebsrat – und nicht der Arbeitgeber. Die JAV arbeitet mit dem BR partnerschaftlich zusammen und konzentriert sich auf die besonderen Belange der Jugendlichen und Auszubildenden (s. Abb. 1). Meistens geht es dabei um Fragen, welche die Berufsausbildung betreffen.

**Abb. 1:** Mitwirkung der JAV; Eigene Darstellung

S. 3

## Wahl

Die regelmäßigen Wahlen zur JAV finden zeitversetzt zur Wahl des Betriebsrats **alle zwei Jahre** im Zeitraum vom **01.10. bis 30.11.** statt. Die regelmäßige **Amtszeit** der JAV beträgt also **zwei Jahre**. (Im Gegensatz zum BR, dessen Amtszeit 4 Jahre beträgt.) Sie beginnt mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Die Wahl zur JAV wird eingeleitet durch den Betriebsrat, der auch den Wahlvorstand bestellt.

Dass die JAV-Wahlen im Herbst stattfinden und die Amtszeit der JAV verkürzt ist, hat folgende Gründe: Der Wahltermin im Herbst soll Schulabgängern recht bald die Teilnahme an einer Wahl ermöglichen. Die verkürzte Amtszeit stellt sicher, dass Jugendliche vor Vollendung ihres 18. Lebensjahres bzw. vor Abschluss ihrer Ausbildung Gelegenheit bekommen, an der Wahl teilzunehmen.[3]

1 Für die JAV im öffentlichen Dienst gelten die Vorschriften des Bundespersonalvertretungsgesetzes (BPersVG) bzw. der Landespersonalvertretungsgesetze (LPersVG).
2 Zum Thema Betriebsrat s. GK 02/2018, S. 10 – 17.
3 Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht (2008), § 64 BetrVG, RN 1,3.



© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

**Wahlberechtigt** (*aktives Wahlrecht*) sind jugendliche Arbeitnehmer (Arbeitnehmer, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben) sowie Auszubildende, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Hierzu zählen auch Volontäre, Umschüler, Teilnehmer an berufsvorbereitenden Maßnahmen, dual Studierende sowie Studierende, die im Betrieb ein Praktikum absolvieren, das Bestandteil ihres Studiums ist. Ausschlaggebend ist das Alter am Wahltag.

Somit können auch jugendliche Arbeitnehmer wählen, denen (wegen fehlender Volljährigkeit) die Wahlberechtigung zum Betriebsrat fehlt. Andererseits nimmt das gleichzeitige Wahlrecht der Volljährigen zum Betriebsrat nicht die Wahlberechtigung für die JAV. Beispielsweise ist ein 20-jähriger Azubi sowohl für die Betriebsratswahl und für die JAV-Wahl wahlberechtigt. „Das Doppelwahlrecht ist vom Gesetzgeber gewollt."[4]

**Wählbar** (*passives Wahlrecht*) sind alle Arbeitnehmer und Auszubildenden, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Für die Kandidatur zu JAV-Wahl ist keine Mindestdauer der Betriebszugehörigkeit vorgeschrieben. Mitglieder des Betriebsrats können nicht in die JAV gewählt werden (§ 61 BetrVG). Die Wahl erfolgt unmittelbar und geheim.

**Merke**

Wahlberechtigt sind alle jugendlichen Beschäftigten unter 18 und alle Azubis unter 25 Jahren.
Alle Beschäftigten, die unter 25 Jahre alt sind, dürfen zur JAV-Wahl kandidieren. Ausnahme: Ein BR-Mitglied darf nicht in die JAV gewählt werden.

Größe und Zusammensetzung der JAV wird in § 62 BetrVG geregelt. Maßgeblich hierfür ist die Anzahl der Wahlberechtigten im Betrieb, d. h. der jugendlichen Arbeitnehmer bzw. Auszubildenden unter 25 Jahren (§ 60 Abs. 1).

| Wahlberechtigte | Anzahl der JAV-Mitglieder |
|---|---|
| 5 bis 20 | 1 |
| 21 bis 50 | 3 |
| 51 bis 150 | 5 |
| 151 bis 300 | 7 |
| 301 bis 500 | 9 |
| 501 bis 700 | 11 |
| 701 bis 1000 | 13 |
| mehr als 1000 | 15 |

Die Mitglieder der JAV sollen sich aus den unterschiedlichen Beschäftigungsarten und Ausbildungsberufen zusammensetzen. Auch müssen die Geschlechter ihrem zahlenmäßigen Verhältnis entsprechend in der JAV vertreten sein.

4 Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht (2008), § 64 BetrVG, RN 1.



© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

kiehl

## Aufgaben

Die Aufgaben der JAV werden im § 70 BetrVG geregelt. Die JAV ist Ansprechpartner der Auszubildenden und nimmt deren Anregungen, Vorschläge und Beanstandungen entgegen und beantragt beim Betriebsrat, diese Angelegenheiten zu behandeln. Insbesondere gilt dies für Maßnahmen, die den Berufsbildungsbereich betreffen oder im Zusammenhang mit der Übernahme oder Gleichstellung stehen. Die JAV hat auch darüber zu wachen, dass die für Auszubildenden geltenden rechtlichen Regelungen eingehalten bzw. durchgeführt werden, die sich aus Gesetzen, Verordnungen, Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen ergeben. Die JAV informiert die Jugendlichen bzw. Auszubildenden über den aktuellen Stand von Verhandlungen. Daher ist es notwendig, dass die JAV selbst Informationen vom Betriebsrat erhält. Dieser hat die JAV „rechtzeitig und umfassend“ zu unterrichten.

S. 4

### § Rechtsgrundlagen

**§ 70 BetrVG: Allgemeine Aufgaben der JAV**

(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat folgende allgemeine Aufgaben:

1. Maßnahmen, die den in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmern dienen, insbesondere in Fragen der Berufsbildung und der Übernahme der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten in ein Arbeitsverhältnis, beim Betriebsrat zu beantragen;
2. Maßnahmen zur Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer entsprechend § 80 Abs. 1 Nr. 2a und 2b beim Betriebsrat zu beantragen;
3. darüber zu wachen, dass die zugunsten der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden;
4. Anregungen von in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmern, insbesondere in Fragen der Berufsbildung, entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, beim Betriebsrat auf eine Erledigung hinzuwirken. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat die betroffenen in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen zu informieren;
5. die Integration ausländischer, in § 60 Abs. 1 genannter Arbeitnehmer im Betrieb zu fördern und entsprechende Maßnahmen beim Betriebsrat zu beantragen.

(2) Zur Durchführung ihrer Aufgaben ist die Jugend- und Auszubildendenvertretung durch den Betriebsrat rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann verlangen, dass ihr der Betriebsrat die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellt.



© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

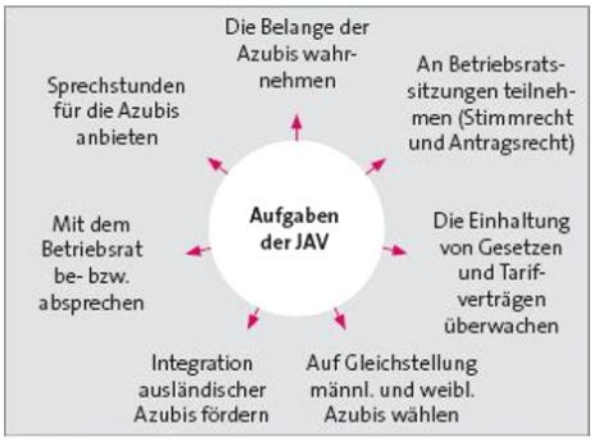



**Abb. 2:** Aufgaben der JAV; Eigene Darstellung

## Rechte

Der JAV werden gegenüber dem Betriebsrat Rechte eingeräumt – nicht gegenüber dem Arbeitgeber. Der Grund hierfür ist folgender: Wäre die JAV mit eigenen Mitbestimmungsrechten versehen und könnte sie gegenüber dem Arbeitgeber als selbstständiger Verhandlungspartner auftreten, dann könnte eine Aufspaltung der Belegschaft drohen.

Alleiniger Adressat aller Bemühungen der JAV ist der Betriebsrat. Zu dessen Sitzungen kann die JAV einen Vertreter entsenden. Werden in einer Betriebsratssitzung Themen behandelt, die besonders die Auszubildenden betreffen, so hat bei diesen Tagesordnungspunkten die gesamte JAV ein Teilnahmerecht (z. B. Fragen der Berufsausbildung, Kündigung eines Auszubildenden). In solchen Sitzungen bzw. bei Tagesordnungspunkten, welche die Jugendlichen bzw. Azubis direkt betreffen, haben die JAV-Mitglieder volles Stimmrecht. Die JAV kann zwar keine Sitzung des Betriebsrats verlangen, wohl aber kann sie Angelegenheiten, von denen die Jugendlichen bzw. Azubis besonders betroffen sind, auf seine nächste Tagesordnung setzen lassen. Werden nach Ansicht der JAV durch einen Betriebsratsbeschluss wichtige Interessen der Auszubildenden erheblich beeinträchtigt, kann die JAV diesen Beschluss für die Dauer einer Woche aussetzen lassen (§ 66 Abs. 1 BetrVG). Bleibt der BR bei seiner Position oder ändert er sie nur unerheblich, ist eine wiederholte Aussetzung nicht möglich.

Mit Zustimmung des Betriebsrates sind Betriebsbegehungen bzw. Rundgänge in Ausbildungswerkstätten möglich. Dies ist nötig, um z. B. den Kontakt mit den Wahlberechtigten zu suchen, Informationen vor Ort einzuholen oder zu kontrollieren, ob vorgeschriebene Schutzmaßnahmen eingehalten werden.

**Merke**

Die JAV ist kein selbstständiges Mitwirkungsorgan der Betriebsverfassung; ihre Rechte und Pflichten bestehen gegenüber dem Betriebsrat, nicht gegenüber dem Ausbildenden/Arbeitgeber.



© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

kiehl

## Interne Rechte und Organisation

S. 5

Eine etwas größere Eigenständigkeit hat die JAV, wenn es um ihre interne Organisation und Geschäftsführung geht. So kann die JAV sich eine Geschäftsordnung geben, Sitzungen einberufen, Aufgaben auf Ausschüsse übertragen und die Jugendlichen bzw. Auszubildenden über Aktivitäten informieren.

Bis zu viermal im Jahr kann die JAV zu einer **Jugend- und Auszubildendenversammlung** einladen. Diese soll kurz vor oder nach einer Betriebsversammlung stattfinden. In der JA-Versammlung berichtet die JAV den Jugendlichen und Azubis darüber, was seit der letzten Versammlung geschehen ist (Rechenschaftsbericht), diskutiert über aktuelle Fragen und Probleme und nimmt Anregungen, Vorschläge und Beschwerden entgegen.

In Betrieben mit mehr als 50 jugendlichen Arbeitnehmern bzw. Auszubildenden unter 25 Jahren kann die JAV Sprechstunden während der Arbeitszeit abhalten (§ 69 BetrVG).

Ferner haben die JAV-Mitglieder das Recht, an Schulungen und Fortbildungen teilzunehmen. Allerdings müssen diese Bildungsveranstaltungen Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit der JAV erforderlich oder als geeignet anerkannt sind. Die Kosten sind vom Arbeitgeber zu tragen.

Auch muss der Arbeitgeber der JAV alle erforderlichen Sachmittel zur Verfügung zu stellen, wie z. B. Räume für die tägliche Arbeit, Computer, Internet, Telefon, Schreibgeräte, Hefte, Ordner, Papier, Fachliteratur.[5]

## Kündigungsschutz und Weiterbeschäftigung

Der Arbeitgeber darf die JAV nicht bei ihrer Tätigkeit behindern oder sie im Betrieb benachteiligen. Ebenso wie die Mitglieder des BR genießen auch die Mitglieder der JAV einen Kündigungsschutz. Da die Mitglieder der JAV sich in der Regel in einem Ausbildungsverhältnis befinden, das nach dem Bestehen der Abschlussprüfung automatisch endet (dem Azubi muss nicht gekündigt werden), bestünde die Gefahr, dass engagierte JAV-Mitglieder nicht in ein reguläres Arbeitsverhältnis übernommen werden.[6] Daher wurde im Jahre 1974 der § 78a in das BetrVG aufgenommen, der es JAV-Mitgliedern (und Ersatzmitgliedern) ermöglicht, nach Beendigung ihrer Ausbildung in einem Arbeitsverhältnis weiterbeschäftigt zu werden. Dazu muss das JAV-Mitglied innerhalb der letzten drei Monate vor Beendigung des Ausbildungsverhältnisses schriftlich vom Ausbildenden die Weiterbeschäftigung verlangen. Kraft Gesetzes kommt somit ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit zustande. Will sich der Ausbildende dagegen wehren, muss er einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen, der spätestens zwei Wochen nach Beendigung des Ausbildungsverhältnisses beim zuständigen Arbeitsgericht eingegangen sein muss.

**Merke**

JAV-Mitglieder sind zwar – wie Betriebsräte – gegen Kündigungen geschützt, aber nach § 103 BetrVG entscheidet der Betriebsrat, ob im Einzelfall einer Kündigung zuzustimmen ist. Daher sind JAV-Mitglieder gut beraten, sich nicht mit dem Betriebsrat bzw. der Betriebsratsmehrheit anzulegen.

5 vgl. J. Duschek u. a.: Praxis der JAV von A bis Z, 8. Aufl., Frankfurt a. M. 2015, S. 364.
6 vgl. W. Däubler: Das Arbeitsrecht, Bd. 1, Reinbek bei Hamburg 2006, S. 731/RN 1166.



© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

JAV-Mitglieder müssen nach Beendigung ihrer Ausbildung weiterbeschäftigt werden, wenn sie dies innerhalb der letzten 3 Monate vor dem Ende der Ausbildung schriftlich beim Arbeitgeber beantragen.

**Webtipp**

- Auf der Seite der *Hans-Böckler-Stiftung* wird ein 3-minütiger Erklärfilm zum Thema **„Betriebliche Mitbestimmung"** angeboten: www.boeckler.de/63544.htm
- Auf *Youtube* wird von der Gewerkschaft IG BCE der knapp 3-minütige Erklärfilm **„Was ist eigentlich eine JAV"** bereitgestellt: www.youtube.com/watch?v=9-keGjWVOVc

**Abb. 3:** Kündigungsgründe; Quelle: Hans Böckler Stiftung: Themenheft Mitbestimmung, Düsseldorf 2016, S. 46.

S. 6



© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

kiehl

## Zusammenfassung

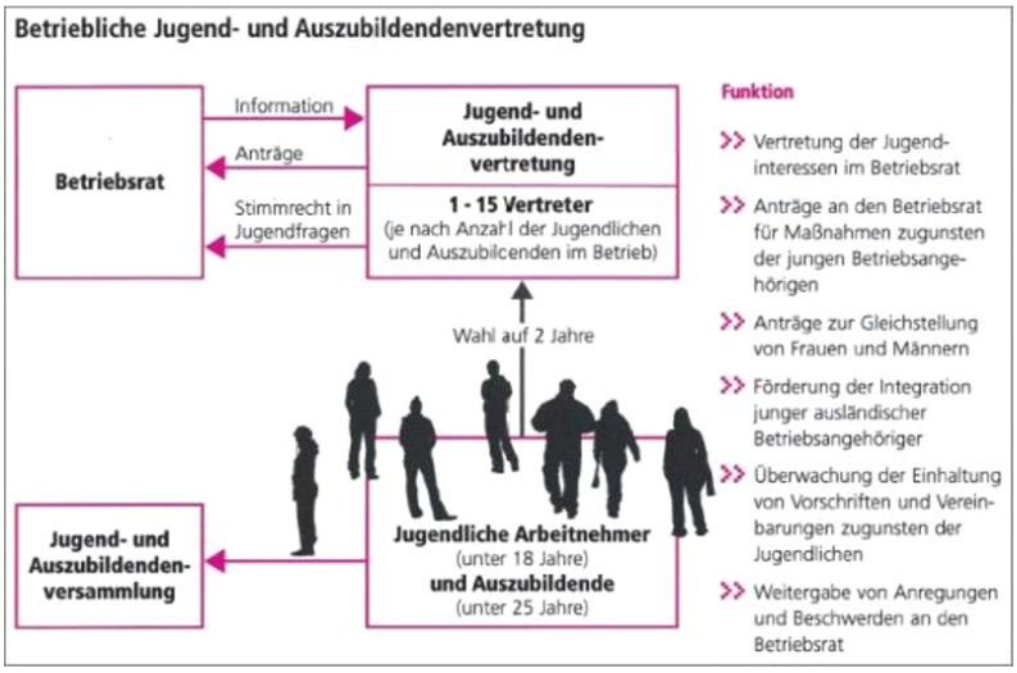



**Abb. 4:** JAV; Quelle: Hans Böckler Stiftung (Hrsg.): Mitbestimmung im Zeichen der Globalisierung, Wiesbaden 2007, S. 25.

## Aufgaben und Lösungen

### Aufgabe 1

In welchem Gesetz stehen die Regelungen zur JAV?

a) Mitbestimmungsgesetz
b) Berufsbildungsgesetz
X c) Betriebsverfassungsgesetz
d) Jugendarbeitsschutzgesetz
e) Tarifvertragsgesetz

### Aufgabe 2

Wie lange dauert die Amtszeit der JAV?

a) 1 Jahr
X b) 2 Jahre
c) 3 Jahre
d) 4 Jahre
e) 5 Jahre



© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

kiehl

## Aufgabe 3

Eine 24-jährige kaufmännische Auszubildende, die sich im 3. Ausbildungsjahr zur Großhandelskauffrau befindet und Mitglied des Betriebsrates ist, wird von einem Azubi aus dem 1. Ausbildungsjahr gefragt, ob sie sich als Kandidatin zur JAV-Wahl aufstellen lässt. Welches ist die richtige Antwort?

a) „Wir können gar keine JAV wählen, weil wir nur 7 Azubis sind und mindestens 8 brauchen, um eine Wahl durchführen zu können."

S. 7 b) „Ich darf mich nicht als Kandidatin aufstellen lassen, weil ich zu alt bin."

c) „Azubis im letzten Ausbildungsjahr dürfen grundsätzlich nicht für die JAV kandidieren."

d) „Frauen im gebärfähigen Alter haben kein passives Wahlrecht."

X e) „Ich darf nicht, weil ich Mitglied im BR bin."

## Aufgabe 4

In einem Großhandelsbetrieb wird demnächst die JAV gewählt. Dem Betriebsratsvorsitzenden liegt folgende Tabelle vor, in der die jungen Mitarbeiter des Unternehmens (unter 30 Jahre) aufgelistet sind. Der Vorsitzende möchte prüfen, wie viele Kollegen wahlberechtigt sind.

| Alter | Azubis | Arbeitnehmer | Studenten (Praktikum) |
|---|---|---|---|
| 16 | 1 | | |
| 17 | | 1 | |
| 18 | 1 | | |
| 19 | | | |
| 20 | 2 | 1 | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | 1 | |
| 24 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 1 | | |
| 26 | 1 | | 1 |
| 27 | | | |
| 28 | | 2 | |
| 29 | | | |

~~7 Mitarbeiter sind wahlberechtigt~~ (Ingesamt 10 sind wahlberechtigt)

## Aufgabe 5

Welche zwei Angelegenheiten gehören nicht zu den Aufgaben der Jugend- und Auszubildendenvertretung?

a) Sprechstunden für Auszubildende anbieten

X b) Ausbildungsnachweise (Berichtshefte) der Auszubildenden kontrollieren



© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

kiehl

c) Ideen und Anregungen der jugendlichen Arbeitnehmer und Auszubildenden an den Betriebsrat weiterleiten
d) Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze von jugendlichen Arbeitnehmern und Auszubildenden überwachen
e) Auszubildendenversammlungen planen und durchführen
X f) Urlaubsanträge der Auszubildenden genehmigen

### Aufgabe 6

Die neu gewählte JAV möchte an der Sitzung des Betriebsrates teilnehmen. Welche zwei Aussagen sind richtig?

a) Die JAV darf nur an Betriebsratssitzungen teilnehmen, wenn der Betriebsratsvorsitzende dies ausdrücklich genehmigt.
X b) Werden in der Betriebsratssitzung Themen behandelt, die überwiegend Jugendliche bzw. Azubis betreffen, darf zu diesen Tagesordnungspunkten die gesamte JAV teilnehmen.
c) Die JAV darf nur an Betriebsratssitzungen teilnehmen, wenn dies schriftlich beim Arbeitgeber beantragt wurde und dieser die Teilnahme genehmigt hat.
d) Die JAV hat gegenüber dem Betriebsrat lediglich ein Informationsrecht, aber kein Teilnahmerecht an dessen Sitzungen.
X e) Die JAV kann grundsätzlich zu allen Betriebsratssitzungen einen Vertreter entsenden.

### Aufgabe 7

Welchen besonderen Schutz genießen die JAV-Mitglieder (und deren Vertreter)?

a) Sie sind von der Lernpflicht befreit.
X b) Sie müssen nach Beendigung ihrer Ausbildungszeit übernommen werden.
c) Sie müssen auf schriftliches Verlangen von der Zwischenprüfung freigestellt werden.
X d) Sie sind generell unkündbar.
e) Ihnen stehen fünf Urlaubstage mehr zu als der gesetzlich vorgesehene Mindesturlaub.
f) Sie erhalten im Falle einer Kündigung eine Abfindung.

## Lösungen

### Aufgabe 1

Richtig Antwort: c)

### Aufgabe 2

Richtig Antwort: b)

### Aufgabe 3

S. 8 Richtig Antwort: e)

### Aufgabe 4

7 (5 Azubis unter 25 Jahren, 1 jugendlicher Arbeitnehmer, 1 Student unter 25 Jahren)



© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

kiehl

### Aufgabe 5

Richtig Antworten: b) und f)

### Aufgabe 6

Richtig Antworten: b) und e)

### Aufgabe 7

Richtig Antwort: b)

## Praxisfall

Auf seinen Chef ist der 19-jährige Thomas nicht gut zu sprechen. „Er ist mein Ausbilder, aber er kümmert sich kaum um mich. Er kommt nur mal für fünf Minuten vorbei und ist dann schon wieder weg" [...]. Vor einigen Tagen hätten in der Berufsschule zwei Klausuren angestanden. Für die habe er bis halb drei nachts lernen müssen, weil er bis um 20.30 Uhr im Betrieb gewesen sei. „Pro Monat mache ich 20 bis 30 Überstunden", erzählt Thomas. Seit einem halben Jahr habe er nur eine Aufgabe: Warenlieferungen versandfertig zu machen. Er habe seinen Ausbilder gefragt, ob er auch einen anderen Bereich kennen lernen könnte – wie im Ausbildungsplan vorgesehen. „Da hat er gesagt: Vielleicht irgendwann einmal." Und dass ihn der Ausbildungsplan nicht interessiere.
Thomas fühlt sich als billige Arbeitskraft ausgenutzt. Bei einem Gespräch über die Länge der Pausen habe der Firmenchef gedroht, Thomas solle sich seinen Wünschen anpassen oder die Tür nach draußen nehmen. [...] Trotz der Schwierigkeiten mit seinem Chef will Thomas den Betrieb nicht verlassen. Denn dann stünde er ohne abgeschlossene Ausbildung da. Dennoch: Tatenlos bleiben wollte er auch nicht. [...]
Quelle: www.wdr.de, 06.04.2008

## Aufgabe

Stellen Sie sich vor, Sie wären Mitglied der JAV. Thomas informiert Sie über seine Situation und bittet Sie um Hilfe.

a) Prüfen Sie, ob dieser Fall in den Aufgabenbereich der JAV fällt (vgl. § 70 BetrVg).
b) Der Betriebsratsvorsitzende bittet Sie, auf der nächsten BR-Sitzung über den Fall zu berichten.
   - Notieren Sie stichpunktartig die Beschwerde- bzw. Kritikpunkte von Thomas.
   - Überlegen Sie, welche Rechtsquellen relevant sein könnten.
   - Prüfen Sie, ob gegen geltendes Recht verstoßen wird.
c) Formulieren Sie eine kurze Rede, die Sie auf der Sitzung halten wollen. Sie sollte informativ, sachlich begründet und fachlich richtig sein. Außerdem sollte sie einen Antrag enthalten, wie aus Sicht der JAV weiter vorgegangen werden sollte.


© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

kiehl

## Lösungshinweise

a) Ja, der Fall fällt klar in den Aufgabenbereich der JAV:

- Fragen der Berufsausbildung (§ 70 Abs. 1, Nr. 1.)
- Überwachung der Einhaltung von Gesetzen usw. (§ 70 Abs. 1, Nr. 2)
- Anregungen von Azubis entgegennehmen (§ 70 Abs. 1, Nr. 3).

b) **Beschwerde von Thomas:**

- Ausbilder kümmere sich nicht
- Arbeitszeit bis 20:30 Uhr (Genauer prüfen: Arbeitsbeginn? Dauer der täglichen Arbeitszeit? Schichtarbeit? Regelungen im Tarifvertrag?)
- 20 – 30 Überstunden pro Monat
- seit ½ Jahr nur Warenlieferungen bearbeitet
- Ausbildungsplan interessiere den Ausbilder nicht
- Länge der Ruhepausen nach Wunsch des Chefs
- Fragwürdige Kommunikation, Drohungen

**Rechtsquellen:**

- Berufsbildungsgesetz (BBiG): § 1 Abs. 3; § 5 Abs. 1 Nr. 3 und 4; § 14 Abs. 1 Nr. 1; § 17 Abs. 3
- Arbeitszeitgesetz (ArbZG): § 3; § 4
- Ausbildungsverordnung: Ausbildungsrahmenplan mit zeitlicher und sachlicher Gliederung der Ausbildung
- (evtl. Tarifvertrag)

c) schülerindividuell

Fundstelle(n):
10/2018 Seite 2
KIEHL PAAAG-96087



© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

# Betriebsrat

Dienstag, 9. Dezember 2025 11:30

- Grundlage: Betriebsverfassungsgesetz
- Wahlberechtigt: Alle Arbeitnehmer, die das 16. Lebensjahr vollendet haben (auch Leiharbeiter)
- Wählbar (passiv): Alle Wahlberechtigten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben; mind. 6 Monate im Betrieb
- Ab 5 Mitarbeitern über 16 kann ein Betriebsrat gegründet werden
- Chef hat kein Entscheidungsrecht über die Gründung wegen Versammlungsfreiheit
- Ab 200 Personen wird eine Person von der Arbeit freigestellt, um sich nur um BR Angelegenheiten zu kümmern

# Note

Dienstag, 9. Dezember 2025 12:47

22 Pkt. -

# Gesetzliche Sozialversicherung 2026

| Krankenversicherung | Pflegeversicherung | Rentenversicherung | Arbeitslosenversicherung | Unfallversicherung |
|---|---|---|---|---|
| Gesundheitsfonds AOK;IKK;Ersatzkassen;BKK | Pflegekassen | Deutsche Renten-versicherung Bund | Bundesagentur für Arbeit Nürnberg | Berufsgenossen-schaften |
| **14,6 %** + Zusatzbeitrag Ø 2,9 % **17,5 %** | **3,6 %** (+ 0,6 % für kinderlose AN ab 23 Jahre = 4,2 %) | **18,6 %** | **2,6 %** | nach Jahreslohnsumme und Gefahrenklasse |
| ½ AG = 7,3 + 1,45 %<br>½ AN = 7,3 + 1,45 % | ½ AG = 1,8 %<br>½ AN = 1,8 %<br>+ Zuschlag für Kinderlose 0,6 % | ½ AG = 9,3 %<br>½ AN = 9,3 % | ½ AG = 1,3 %<br>½ AN = 1,3 % | AG allein |
| Beitragsbemessungsgrenze **69.750 € / 5.812,50 €** | Beitragsbemessungsgrenze **69.750 € / 5.812,50 €** | Beitragsbemessungsgrenze **101.400 € / 8.450 €** | Beitragsbemessungsgrenze **101.400 € / 8.450 €** | Abhängig von Gefahrklasse und Lohnsumme |
| Krankenhilfe<br>Krankengeld<br>Vorsorgeuntersuchungen<br>Mutterschaftshilfe<br>Familienhilfe | Pflegegeld<br>Häusliche Pflege<br>Stationäre Pflege | Altersruhegeld<br>Berufsunfähigkeitsrente<br>Erwerbsminderungsrente<br>Hinterbliebenenrente | Arbeitslosengeld / ALG 2<br>Kurzarbeitergeld<br>Arbeitsvermittlung<br>Berufsberatung | Heilbehandlungen<br>Übergangsgeld<br>Verletztengeld |

| | |
|---|---|
| Geringverdienergrenze für Azubis (AG zahlt Beiträge allein) monatlich: | **325 €** |
| Entgeltgrenze für geringfügig Beschäftigte, Minijobs (versicherungsfrei): | **603 €** |
| Mindestlohn (Stunde) | ca. **13,90 €** |
| KV/ PV – Versicherungspflichtgrenze (2026): | **77.400 € / 6.450 €** |



© Regine Grosser | N. Böing – www.nboeing.de

# Sozialversicherung (Überblick) 2026

**(Stand: 15. November 2025)**

Abkürzungen: **KV, RV, AV, UV, PV** = Kranken-, Renten-, Arbeitslosen-, Unfall-, Pflegeversicherung; **AN** = Arbeitnehmer; **AG** = Arbeitgeber; **W** = West; **O** = Ost; **BBG** = Beitragsbemessungsgrenze; **Z** = Zusatzbeitrag

| | KV | RV | AV | PV | UV |
|---|---|---|---|---|---|
| **Träger** | AOK, Innungs-, Betriebs-, Ersatzkrankenkassen | Deutsche Rentenversicherung | Bundesagentur für Arbeit | Pflegekassen bei den Krankenkassen | Berufsgenossenschaften |
| **Vers.pfl.** | alle AN bis Versicherungspflichtgrenze **6.450,00 €** | alle AN, Azubis | – wie RV – | Mitglieder der gesetzl./privaten Krankenkassen | alle Beschäftigten |
| **BBG** | Höhe: **5.812,50 € mtl.** | **8.450,00 € mtl.** | – wie RV – | – wie KV – | – entfällt – |
| **Beiträge** | bis BBG steigend ab BBG konstant | – wie KV – | – wie KV/RV – | – wie KV – | nach Unfallgefahren |
| | AN: 7,3 % + Z/2<br>AG: 7,3 % + Z/2<br>Spezialfall: **Minijobs** | AG und AN je 1/2 | AG und AN je 1/2 | AG und AN je 1/2<br>Siehe nächste Spalte. | AG allein |
| **Beitr.satz** | 14,6 % (allgemeiner Beitragssatz) | 18,6 % | 2,6 % | 4,20 % (Kinderlose > 23 Jahre)<br>AG: stets 1,8 %; AN: 2,4 % (gestaffelte Sätze für AN je nach Kinderzahl);<br>Sachsen: AG stets 1,3 % | nach Unfallgefahren |
| **LEISTUNGEN** | • Krankenhilfe: Arzt-, Krankenhaus-, Arzneikosten; Krankengeld ab 7. Woche (70 % vom Bruttolohn); max. 90 % des Nettolohns<br>• Vorsorgeuntersuchungen<br>• Mutterschaftshilfe<br>• Familienhilfe<br>• Zuzahlung zu Arzneimitteln durch Versicherten | Rentenzahlung:<br>• Rente w. Alters<br>• Rente wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit<br>• Witwen- und Waisenrente<br><br>Rehabilitationsmaßnahmen | • Arbeitslosengeld I<br>• Kurzarbeitergeld<br>• Saison-Kurzarbeitergeld<br>• Insolvenzausfallgeld<br>• KV-Beiträge Arbeitsloser<br>• Berufsberatung<br>• Arbeitsvermittlung<br>• Umschulungen<br>• Förderung Einstieg in Selbstständigkeit (Gründerzuschuss)<br>• Ein-Euro-Jobs (= Zusatzjobs) vermitteln<br>• Bewerbungstraining<br>• berufliche Rehabilitation<br>• Grundsicherung | • häusliche Pflege: Sachleistung (Pflege durch Profis) bzw. Pflegegeld (bei Versorgung durch Angehörige)<br>• stationäre Pflege<br>• sonstige Leistungen: Pflegehilfsmittel, technische Hilfen (z. B. Rollstühle), Zuschüsse zu notwendigen Umbauten, soziale Sicherung der Pflegepersonen<br>• Leistungen je nach Pflegegrad | Arbeitsunfallfolgen (auch Wegeunfälle):<br><br>• Krankenhilfe<br>• Berufshilfe<br>• Renten an Verletzte + Hinterbliebene<br><br>Unfallverhütung:<br>• Aufklärung<br>• Belehrung<br>• Überwachung |

## Hinweise zum Arbeitslosengeld und zur Grundsicherung

**Arbeitslosengeld**

**Dauer maximal:**

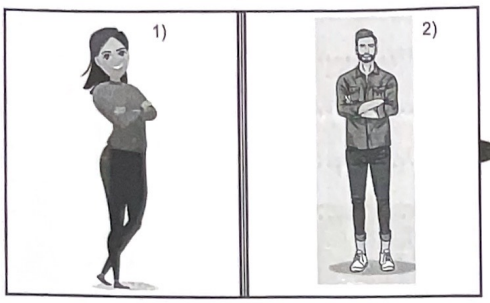
- grundsätzlich 12 Monate (Voraussetzung: mindestens 24 Monate versichert)
- falls nur mindestens 12 Monate versichert: Dauer des Arbeitslosengeldes = 6 Monate
- ab 50 Jahre maximal 15, ab 55 Jahre maximal 18, ab 58 Jahre maximal 24 Monate Arbeitslosengeldzahlung

**Grundsicherung** (steuerfinanziert, keine Leistung der Arbeitslosenversicherung)

Grundsicherung wird gezahlt für bestimmte bedürftige Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen decken können.

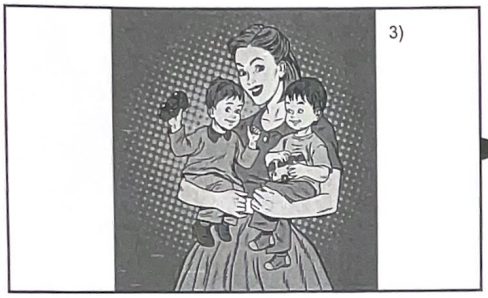
© 2026 Westermann Gruppe

# Die Einkommensteuer: Lohnsteuerklassen




**1**

Für ledige, geschiedene, verwitwete oder dauerhaft getrennt lebende Personen ohne Kinder, oder mit erwachsenen Kindern.
**(Singles)**




**2**

Für **Alleinerziehende** mit mindestens einem Kind, das im Haushalt lebt und auf das sie Kindergeld bekommen.

Vorteil: zusätzlicher Entlastungsbetrag

**3**

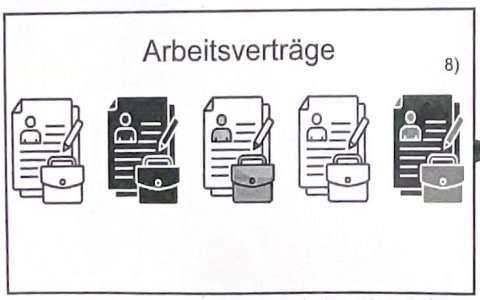
Für **Verheiratete** oder eingetragene Lebenspartner, die unterschiedlich viel verdienen. Empfohlen für den Partner, der mehr verdient.
(Der andere Partner erhält automatisch die Klasse 5.)

**4**

Für **Verheiratete** oder eingetragene Lebenspartner, wenn beide Partner in etwa gleich viel verdienen.

**5**

Für **Verheiratete** oder eingetragene Lebenspartner, die unterschiedlich viel verdienen.
Empfohlen für den Partner, der weniger verdient.




**6**

Für Arbeitnehmer mit mehreren steuer- und sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen.

© 2025 Westermann Gruppe
**Bilder:** shutterstock.com: 1 (Nick To), 2 (comicstocks), 3 (studiostoks), 4 (New Africa), 5 (Roman Samborskyi), 6, 7 (Vidl Studio), 8 (Ida Desi Mariana)

# Neue Gehaltsabrechnungen 2026

**Solidaritätszuschlag** – **fällt nur noch bei sehr hohen Einkommen an.**

**Kirchensteuer**

- Bad.-Württ. und Bayern: jeweils **8 %** der Lohn- bzw. Einkommensteuer
- restliche Länder: jeweils **9 %** • **s. u. „Annahmen“**

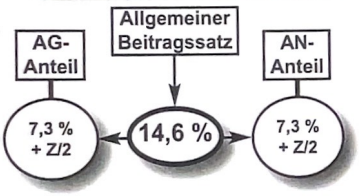
**Rentenversicherung**

- **Beitragssatz**: **18,6 %** (Arbeitnehmeranteil 9,3 %)
- **Beitragsbemessungsgrenze**: **8.450,00 €/101.400,00 €**

**Arbeitslosenversicherung**

- **Beitragssatz**: **2,6 %** (AN-Anteil 1,3 %)
- **Beitragsbemessungsgrenze:** wie bei der Rentenversicherung

**Krankenversicherung**




- Allgemeiner **Beitragssatz: 14,6 %** des sozialversicherungspflichtigen Gehalts; kassenindividueller **Zusatzbeitrag (Z);**
  **–> AN-Anteil = 7,3 % + Z/2; AG-Anteil = 7,3 % + Z/2**
- **Beitragsbemessungsgrenze: 5.812,50 €/69.750,00 €**
- **Versicherungspflichtgrenze: 6.450,00 €/77.400,00 €**

**Pflegeversicherung**

- **Beitragssatz: 4,20 %** des sozialverserungspflichtigen Gehalts bei Kinderlosen, AN-Anteil 2,4 %; gestaffelte Sätze für AN je nach Kinderzahl, AG-Anteil stets 1,8 % (Sachsen: AG-Anteil stets 1,3 %)
- **Bemessungsgrenzen:** wie bei der Krankenversicherung

## Übungen zur Gehaltsabrechnung für Ost- und Westdeutschland in €:

**Annahmen:**

- Krankenversicherungssatz (inkl. Zusatzbeitrag): 15,6 %; die Arbeitnehmer haben keine Kinder (AN-Anteil bei der **Pflegeversicherung** somit 2,4 %).
- Die Lohnsteuerbeträge wurden unterstellt; sie sind letztlich von der Lohnsteuerklasse abhängig.
- Vermögenswirksames Sparen jeweils 40,00 €
- Vermögenswirksame Leistung des Arbeitgebers jeweils 20,00 €
- Der **Solidaritätszuschlag** wird erst ab hohen Einkünften erhoben und wird hier nicht berücksichtigt.

| | Fall 1 | Fall 2 | Fall 3 | Fall 4 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttogehalt: | 2.500,00 € | 3.000,00 € | 6.000,00 € | 8.800,00 € |
| Lohnsteuer (unterstellt): | 250,00 € | 400,00 € | 1.000,00 € | 2.500,00 € |
| Kirchensteuersatz: | 8 % (9 %) | 8 % (9 %) | 8 % (9 %) | 8 % (9 %) |
| Vorschussverrechnung: | – | – | 500,00 € | – |

**Aufgabe:** Erstellen Sie die Gehaltsabrechnungen unter Berücksichtigung von 8 % (9 %) Kirchensteuer.

**Hinweis:** Nur in Baden-Württemberg und Bayern beträgt der **Kirchensteuersatz** 8 %, ansonsten bundesweit 9 %.

© 2026 Westermann Gruppe

**Abkürzungen:** **vL-AG** = vermögenswirksame Leistung des Arbeitgebers
**vS** = vermögenswirksames Sparen
**KiSt.** = Kirchensteuer
**RV, KV, PV, AV** = Renten-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung
**st + sv Gehalt** = steuer- und sozialversicherungspflichtiges Gehalt

## Fall 1

| | KiSt. 8 % | KiSt. 9 % |
|---|---|---|
| Bruttogehalt | 2500 € | 2500 € |
| + vL-AG | 20 € | |
| = st + sv Gehalt | 2520 | |
| – Lohnsteuer | 250 € | 250 € |
| – KiSt. | 20 € | 22,50 € |
| 7,8 – KV | 196,56 € | 196,56 |
| 9,3 – RV | 234,36 | 234,36 |
| 1,3 – AV | 32,76 | 32,76 |
| 2,4 – PV | 60,48 | |
| | 524,16 | |
| = Nettogehalt | 794,16 | |
| – vS | 20 € | |
| = Überweisungsbetrag | 1683,34 | |

## Fall 2

| | KiSt. 8 % | KiSt. 9 % |
|---|---|---|
| Bruttogehalt | | |
| + vL-AG | | |
| = st + sv Gehalt | | |
| – Lohnsteuer | | |
| – KiSt. | | |
| – KV | | |
| – RV | | |
| – AV | | |
| – PV | | |
| = Nettogehalt | | |
| – vS | | |
| = Überweisungsbetrag | | |

© 2026 Westermann Gruppe

## Fall 3

| | KiSt. 8 % | KiSt. 9 % |
|---|---|---|
| Bruttogehalt | | |
| vL-AG | | |
| = st + sv Gehalt | | |
| – Lohnsteuer | | |
| – KiSt. | | |
| – KV | | |
| – RV | | |
| – AV | | |
| – PV | | |
| = Nettogehalt | | |
| – vS | | |
| – Vorschuss | | |
| = Überweisungsbetrag | | |

Beim **KiSt.-Satz** von **9 % (West)** gilt im **Fall 3** die Abrechnung **Ost.**

## Fall 4

| | KiSt. 8 % | KiSt. 9 % |
|---|---|---|
| Bruttogehalt | 8800 € | |
| + vL-AG | 20 € | |
| = st + sv Gehalt | 8820 € | |
| – Lohnsteuer | 2500 € | |
| – KiSt. | 225 € | |
| – KV | 453,38 € | |
| – RV | 785,85 € | |
| – AV | 109,85 € | |
| – PV | 139,50 € | |
| = Nettogehalt | 4606,42 € | |
| – vS | 40 € | |
| = Überweisungsbetrag | | |

© 2026 Westermann Gruppe

# Wann ist ein Staat sozial?

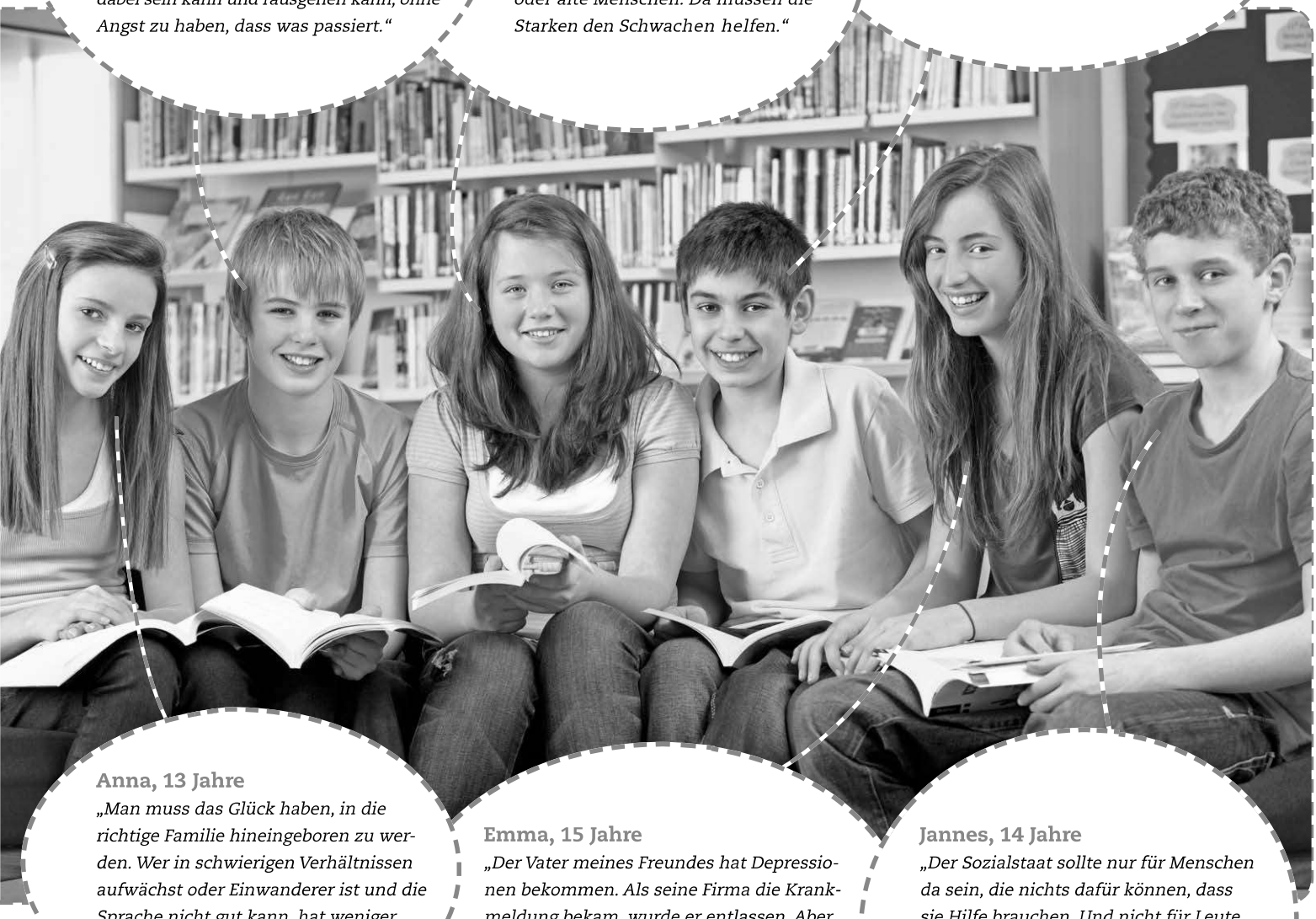
## M1: Leben im Sozialstaat

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein **Sozialstaat**. Aber was heißt das eigentlich? Das Wort **sozial** kommt vom lateinischen Wort **„socialis“** und heißt so viel wie **„die Gesellschaft betreffend, gemeinnützig“**. Ob ein Mensch sozial denkt oder handelt, merkt man meistens schnell im persönlichen Umgang. Doch wann ist ein Staat sozial? Was bedeutet das für jeden Einzelnen?

**Daniel, 14 Jahre**
*„Sozial heißt für mich vor allem, dass alle Menschen in Würde leben können. Dass niemand Lumpen anhaben muss, niemand hungert, jeder ein Dach über dem Kopf hat, im Winter nicht friert und medizinisch versorgt ist. Es heißt aber auch, dass jeder am sozialen Leben in der Öffentlichkeit dabei sein kann und rausgehen kann, ohne Angst zu haben, dass was passiert.“*

**Leonie, 14 Jahre**
*„Viele sagen, es ist gerecht, wenn alle das Gleiche bekommen. Aber manche brauchen einfach mehr Unterstützung: Menschen mit Behinderungen, kranke oder alte Menschen. Da müssen die Starken den Schwachen helfen.“*

**Sergej, 13 Jahre**
*„Wenn man sich immer darauf verlassen kann, dass der Staat einen auffängt, dann gibt man sich irgendwann auch keine Mühe mehr, Dinge selbst zu regeln.“*



**Anna, 13 Jahre**
*„Man muss das Glück haben, in die richtige Familie hineingeboren zu werden. Wer in schwierigen Verhältnissen aufwächst oder Einwanderer ist und die Sprache nicht gut kann, hat weniger Chancen.“*

**Emma, 15 Jahre**
*„Der Vater meines Freundes hat Depressionen bekommen. Als seine Firma die Krankmeldung bekam, wurde er entlassen. Aber da gibt es Kündigungsschutz und dann Arbeitslosengeld, Therapie und Reha und vielleicht eine Umschulung. Er ist tatsächlich von dem sozialen Netz aufgefangen worden.“*

**Jannes, 14 Jahre**
*„Der Sozialstaat sollte nur für Menschen da sein, die nichts dafür können, dass sie Hilfe brauchen. Und nicht für Leute, die absichtlich Mist bauen: zum Beispiel Schulabbrecher, Drogensüchtige oder Faule, die einfach keinen Bock auf Arbeit haben.“*

## M2: Solidarität im Sozialstaat

Ein Leben lang gesund und reich – das sind die wenigsten Menschen. Früher oder später fragt sich jeder einmal: Wer sorgt eigentlich für mich, wenn ich krank werde, den Arbeitsplatz verliere oder alt bin? In einer Gesellschaft, in der jeder nur an sich denkt, wäre man in solchen Situationen auf sich allein gestellt. Nicht alle Menschen haben eine Familie oder Freunde, die für sie da sind. In einem Sozialstaat sollen sich die Menschen auf die **Solidarität** der Gesellschaft verlassen können. Nach dem Motto „Alle für einen, einer für alle" unterstützen die Gesunden die Kranken, die Jungen die Alten und die Arbeitenden die Arbeitslosen. Wer mehr verdient, zahlt höhere **Sozialversicherungsbeiträge** und mehr **Steuern** und unterstützt damit auch diejenigen, die weniger haben oder in Not sind.

## M3: Das Sozialstaatsprinzip

↳ *„Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat."*

Artikel 20 Absatz 1 GG, www.gesetze-im-internet.de/gg/art_20.html

↳ *„Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muss den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen."*

Artikel 28 Absatz 1 GG, www.gesetze-im-internet.de/gg/art_28.html

Diese beiden Artikel aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland begründen das sogenannte **Sozialstaatsprinzip**. Damit hat der Gesetzgeber, also der Deutsche Bundestag, den Auftrag bekommen, einen sozialen Staat zu gestalten. Wie dieser Sozialstaat genau aussehen soll, wird jedoch weitgehend offengelassen. Das wird je nach wirtschaftlicher und sozialer Lage immer wieder neu diskutiert und festgelegt: von den Abgeordneten im Bundestag und letztlich von den Bürgern durch die von ihnen gewählten Parteien.

## M4: Ziele des Sozialstaats

In den Gesetzen und Maßnahmen des Staates zielt das Sozialstaatsprinzip auf zwei Aspekte: **soziale Gerechtigkeit** und **soziale Sicherung**.

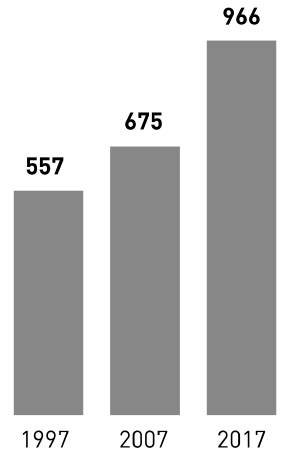
↳ **Soziale Gerechtigkeit** heißt nicht, dass alle Menschen gleich viel verdienen oder besitzen sollen. Soziale Gerechtigkeit meint, dass der Staat versucht, einen gewissen **Ausgleich zwischen Arm und Reich** herzustellen. Das geschieht vor allem dadurch, dass diejenigen mit hohem Einkommen und Vermögen auch höhere Beiträge und Steuern zahlen müssen als diejenigen, die nur wenig oder gar nichts verdienen. Staatliche Leistungen wie Eltern- und Kindergeld oder Mietzuschüsse sollen dazu beitragen, dass die sozialen Unterschiede in der Bevölkerung nicht zu groß werden.

Soziale Gerechtigkeit bedeutet aber auch, allen Menschen möglichst die **gleichen Chancen** zu geben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und eine gute Bildung zu bekommen. Bildung kann Armut und sozialer Ausgrenzung vorbeugen. Der Besuch öffentlicher Schulen ist deshalb kostenlos. Lehrkräfte werden vom Staat bezahlt. Eine gute Ausbildung ist die wichtigste Voraussetzung, um später ein ausreichendes eigenes Einkommen zu erhalten.

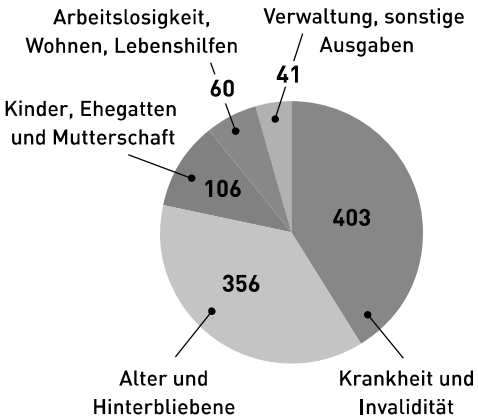
↳ **Soziale Sicherung** hat zum Ziel, die Folgen der **größten Lebensrisiken** eines Menschen abzumildern. Dazu zählen vor allem Krankheit, Unfall, Alter, Arbeitslosigkeit und Pflegebedürftigkeit. All dies kann zur Folge haben, dass man nur noch wenig oder gar nicht mehr arbeiten kann und daher auch weniger oder nichts mehr verdient. In solchen Situationen hilft die **gesetzliche Sozialversicherung**. Die eingezahlten Sozialversicherungsbeiträge der Menschen, die Arbeit und ein versicherungspflichtiges Einkommen haben, werden an die Menschen verteilt, die nicht mehr arbeiten können und Unterstützung brauchen. So erhalten die Betroffenen trotz Krankheit, Arbeitslosigkeit, Unfall, Alter oder Pflegebedürftigkeit ein ausreichendes Einkommen.

## M5: Sozialleistungen in Deutschland

**Sozialleistungen in Milliarden Euro**
Entwicklung seit 1997




**nach Bereichen in Milliarden Euro**
im Jahr 2017




**Quelle:** Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Sozialbudget 2017, Tabellen I-1 und II, geschätzte Zahlen für 2017, Datenstand Mai 2018

### Im Internet

**www.sozialpolitik.com/lexikon**
Online-Lexikon zu den Themen Sozialpolitik und Berufswelt.

**www.sozialpolitik.com/sozialgeschichte**
Meilensteine der Sozialgeschichte umfassend dargestellt – mit Fragebögen

Arbeitsmaterialien unter **www.sozialpolitik.com/materialien**

- Soziale Gerechtigkeit
- Solidarität – alle für einen, einer für alle

### Arbeitsaufträge

**1.** Bildet Gruppen mit fünf bis sechs Teilnehmern. Jede Gruppe repräsentiert einen „Politikstammtisch" zum Thema soziale Gerechtigkeit und erörtert die Aussage eines Jugendlichen. Einer vertritt dessen Meinung, ein anderer die Gegenposition. Die übrigen äußern sich frei. Einer protokolliert die wichtigsten Pro- und Kontra-Argumente und Lösungsvorschläge. **(M1)**

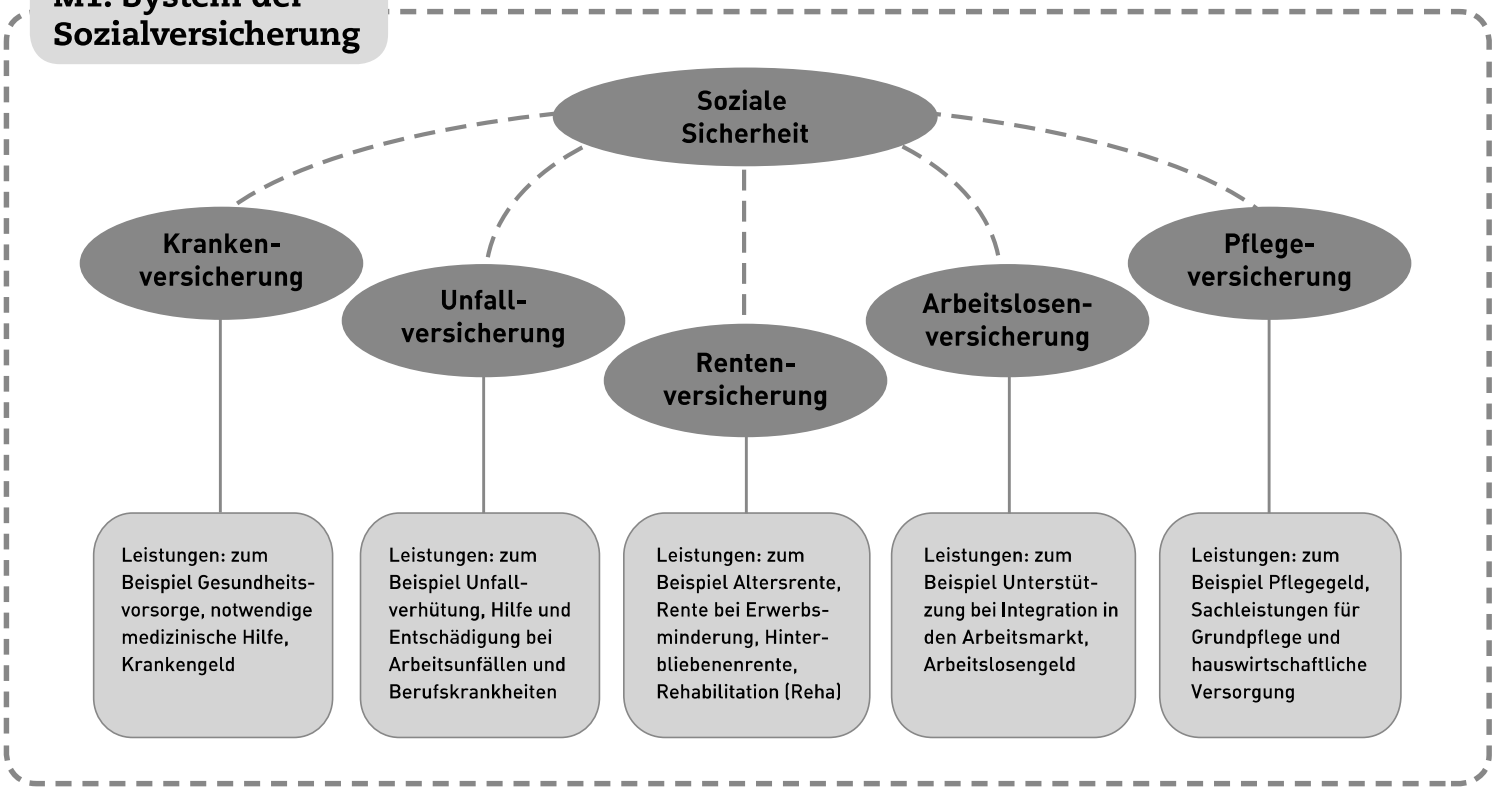
**2.** Es gibt verschiedene Dimensionen sozialer Gerechtigkeit, zum Beispiel:
- Chancengerechtigkeit,
- Leistungsgerechtigkeit,
- Bedarfsgerechtigkeit,
- Generationengerechtigkeit.

**a)** Kläre die Begriffe. Ergänze die Liste um weitere Dimensionen. Diskutiert darüber, welche Dimension ihr für die wichtigste haltet, und stimmt darüber ab.
**b)** Zeige anhand der Texte auf, inwiefern verschiedene Dimensionen der sozialen Gerechtigkeit im Sozialstaat berücksichtigt werden. **(M1 bis M4)**

**3.** Partnerarbeit: Ermittelt die beiden größten Ausgabenbereiche der Sozialversicherung. Überlegt, warum die Ausgaben für Sozialleistungen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen sind, und formuliert eine plausible Begründung. Besprecht eure Überlegungen in der Klasse. **(M5)**

# Ein soziales Netz für alle!

## M1: System der Sozialversicherung




**Quelle**: eigene Darstellung

## M2: Leistungen der Sozialversicherungen

### Mesut, 16 Jahre, Schüler

*„Mein Opa hat immer hart in stickigen Werkhallen gearbeitet. Dabei liebt er es so sehr, draußen in der Natur zu sein! Nun ist er Rentner. Er werkelt den ganzen Tag im Garten und zeigt mir, wie das alles geht: Kartoffeln setzen, Hühner halten, Obstbäume schneiden. Endlich kann er viel draußen sein und hat trotzdem keine Geldsorgen.“* → Rentenversicherung

### Marc, 28 Jahre, Arbeiter im Hochbau

*„Als das Gerüst in sich zusammenfiel, dachte ich: Das war's. Ich hatte einige Knochenbrüche und innere Verletzungen. Ich war lange im Krankenhaus und musste mehrfach operiert werden. Danach hatte ich Reha und Krankengymnastik. Das hat alles die Versicherung übernommen. Ich hoffe, dass nichts zurückbleibt und ich wieder im Hochbau arbeiten kann. Wenn nicht, bekomme ich eine Umschulung für einen Bürojob bezahlt.“* → Unfallversicherung

### Jazmine, 26 Jahre, Sachbearbeiterin

*„Nach sechs Jahren im Beruf habe ich zum ersten Mal Gerüchte gehört, dass unsere Firma den Bach runtergeht. Und dann: Peng! Insolvenz. Fast alle haben ihren Job verloren. Ich bin alleinerziehend – wovon sollten wir leben? Zum Glück habe ich Arbeitslosengeld bekommen. Nach sieben Monaten habe ich einen neuen Job als Sekretärin gefunden. Der ist jetzt sogar besser als der alte!“* → Arbeitslosenversicherung

### Hannah, 16 Jahre, Schülerin

*„Mit 13 bekam ich die Diagnose: Ich habe Diabetes. Seitdem brauche ich mehrmals täglich Insulin – mein Leben lang. Ich muss regelmäßig meine Blutwerte checken und mir selbst Insulin spritzen. Deshalb habe ich eine Diabetikerschulung bekommen und das alles gelernt. Zum Glück werden die Kosten für das Blutzuckermessgerät und die Medikamente zum größten Teil übernommen. Ich kann mit meiner Krankheit jetzt gut leben.“* → Krankenversicherung

### Thomas, 17 Jahre, Auszubildender

*„Meine Oma kann nicht mehr laufen und wird immer vergesslicher. Sie wohnt jetzt bei uns im Haus. Aber wir bekommen Hilfe: zum Beispiel beim Umbau der Wohnung, damit sie mit dem Rollstuhl überall hinkommt. Wenn meine Eltern krank sind oder auf Geschäftsreise, kommt jemand vom Pflegedienst. Wenn wir Urlaub machen, kann Oma sogar in ein Pflegeheim.“* → Pflegeversicherung

## M3: Einer für alle, alle für einen

Die meisten Menschen müssen mit ihrer **Arbeitskraft** Geld für ihren Lebensunterhalt verdienen. Wer diese Arbeitskraft im Alter nicht mehr hat, schwer krank wird oder seine Arbeit verliert, ist ohne ein soziales Netz in seiner Existenz gefährdet. Nur wenige könnten sich zum Beispiel mehrere teure Operationen leisten.

Deshalb ist das System der gesetzlichen Sozialversicherung in Deutschland in fünf verschiedene Versicherungszweige aufgeteilt: **Kranken-, Unfall-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung**. Die Sozialversicherung stellt eine Vereinbarung in der Gesellschaft dar: Versicherte, die sich nicht mehr selbst versorgen können, haben ein Recht auf **Unterstützung** und Sicherung des **Einkommens**. Umgekehrt haben Versicherte, denen es gut geht und die arbeiten können, aber auch Verpflichtungen gegenüber der Gemeinschaft: Sie müssen **Beiträge** in die Sozialversicherung zahlen, auch wenn sie selbst gerade nicht auf Leistungen angewiesen sind.

## M4: Grundprinzipien der Sozialversicherung

↳ **Versicherungspflicht:** Sie ist das tragende Prinzip der gesetzlichen Sozialversicherung. Wer arbeitet oder eine betriebliche Ausbildung macht, ist in der Regel automatisch Mitglied der gesetzlichen Sozialversicherung. Daher sind in Deutschland etwa 90 Prozent der Bevölkerung sozialversichert. Per Gesetz wird bestimmt, wer versicherungspflichtig ist (Seite 6, **M3**).

↳ **Beitragsfinanzierung:** Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen sich die Beiträge zur Sozialversicherung. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach dem Bruttolohn (Seite 6, **M1**). Für die Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung ist der Prozentsatz gesetzlich festgelegt. Die Unfallversicherung wird von den Arbeitgebern allein übernommen.

↳ **Solidarität:** Damit sind gesellschaftlicher Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung gemeint (Seite 3, **M2**). Wer viel verdient, ist in der Lage, mehr zur Gemeinschaft beizutragen, und zahlt höhere Beiträge als jemand mit einem geringeren Gehalt. So unterstützen die Stärkeren die Schwächeren.

↳ **Äquivalenz:** Äquivalenz bedeutet Gleichwertigkeit. Hier richtet sich die Höhe der Leistungen nach der Höhe und Dauer der Einzahlungen. Dieses Prinzip greift bei der Rente, dem Arbeitslosengeld, der Unfallversicherung und bei Lohnersatzleistungen wie dem Krankengeld.

## M5: Staatliche Förder- und Fürsorgeleistungen

Neben den Leistungen der Sozialversicherungen gibt es weitere soziale Leistungen. Sie werden nicht aus Beiträgen, sondern durch **Steuern** finanziert. Steuern müssen alle zahlen, nicht nur die Erwerbstätigen. Anspruch auf diese steuerfinanzierten Leistungen haben deshalb alle, die entsprechende Unterstützung brauchen. So werden soziale Notlagen abgemildert, Benachteiligte gefördert, und es wird das **Existenzminimum** (also der Notbedarf) gesichert. Hier einige Beispiele:

↳ **Arbeitslosengeld II**, auch „Hartz IV" genannt: Damit werden erwerbsfähige Menschen unterstützt, die längere Zeit arbeitslos sind und kein reguläres Arbeitslosengeld aus der Arbeitslosenversicherung mehr bekommen können.

↳ **Sozialhilfe** und **Grundsicherung im Alter:** Sie sichern die Existenz von Menschen, die nicht erwerbsfähig sind.

↳ **Elterngeld:** Eltern, die ihr neugeborenes Kind betreuen und eine Zeit lang nicht oder weniger arbeiten, erhalten als Ausgleich Elterngeld.

↳ **Kindergeld:** Eltern erhalten Kindergeld für alle Kinder bis zum 18. Lebensjahr, für arbeitsuchende Kinder bis zum 21. Lebensjahr und für Kinder in einer Berufsausbildung, im Studium oder in einem Freiwilligendienst bis zum 25. Lebensjahr.

↳ **Ausbildungsförderung:** Abhängig vom Bedarf und vom Einkommen (der Eltern) können Schüler oder Studierende eine Ausbildungsförderung erhalten, das sogenannte BAföG.

## M6: Solidarität im Sozialstaat

Zeichnung: Thomas Plaßmann, 2016

### Im Internet

**www.bmas.de** → Publikationen
Broschüre Soziale Sicherung im Überblick 2018

Arbeitsmaterialien unter **www.sozialpolitik.com/materialien**

- Sozialversicherung im Überblick
- Soziale Leistungen
- Förderung und Fürsorge (in Leichter Sprache)

### Arbeitsaufträge

**1.** Ordne zu: Welche Sozialversicherung hat Marc, Hannah, Mesuts Opa, Jazmine und der Oma von Thomas jeweils mit welchen Leistungen geholfen? **(M1, M2)**

**2.** Formuliere sachliche und begründete Antworten auf die folgenden provokanten Äußerungen. Deine Antworten können zustimmend, abwägend oder auch ablehnend sein. **(M3, M4)**
**a)** „Im Alter müssen die Renten so hoch sein, dass man genauso gut weiterleben kann wie vorher."
**b)** „Die Versicherungspflicht ist eine staatliche Zwangsmaßnahme. Freie Bürger sollten frei entscheiden, ob und wie sie sich versichern wollen."
**c)** „Die gesetzliche Krankenversicherung sollte auch nach dem Äquivalenzprinzip funktionieren. Wer viel in die Krankenkasse einzahlt, sollte auch das Recht auf eine Chefarztbehandlung haben."

**3.** Erläutere die Unterschiede zwischen dem System der Sozialversicherung und den staatlichen Förder- und Fürsorgeleistungen. Erstelle hierzu eine zweispaltige Tabelle, in der die Prinzipien beider Systeme in Stichpunkten einander gegenübergestellt werden. **(M3, M5)**

**5.** Stelle dar, was der Zeichner mit seiner Karikatur deutlich machen möchte. **(M6)**

Aufg. 2a)
Dieser Aussage stimme ich in Teilen zu. Auf der einen Seite ist es gegenüber dem Arbeitnehmer fair, wenn er für seine jahrelange Arbeit auch in der Rente noch profitieren tut. Aus wirtschaftlicher Sicht ist dies aber nicht umsetzbar, weil dafür die arbeitende Gesellschaft mehr über die Jahre in die Rentenkasse einzahlen müsste, sodass noch weniger Geld über bleiben würde. Des Weiteren würde nur der jeweilige Arbeitnehmer davon profitieren und nicht das Unternehmen bzw. die Gesellschaft.

2c)
Dieser Aussage stimme ich nicht ganz zu. Zwar sollte man wenn man als Arbeitnehmer mehr in die Krankenkasse einzahlt, auch Anspruch auf eine angemessene Behandlung haben. Allerdings würde das zu einer Ungleichheit im System führen, sodass Arbeitnehmer mit geringerem Einkommen nie Anspruch auf eine gute Behandlung hätten. Jeder gesetzlichversicherte Arbeitnehmer sollte meiner Meinung nach den gleichen Anspruch auf eine gute Behandlung haben, die dem Arbeitnehmer schnell wieder hilft gesund zu werden. Schließlich sind alle Berufe wichtig und wenn nur eine bestimmte Gruppe von Menschen priorisiert behandelt wird, kann das den Fachkräftemangel enorm verstärken.

# Merkblatt: Elterngeld und Elternzeit

Dieses Merkblatt richtet sich an Berufsschülerinnen und Berufsschüler und gibt einen Überblick über Elternzeit und Elterngeld in Deutschland.

## 1. Elternzeit

**Wer kann Elternzeit nehmen?**

- Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (auch Auszubildende)
- Mütter und Väter
- Stiefeltern, Pflegeeltern oder Großeltern (in besonderen Fällen)

**Wie lange kann Elternzeit genommen werden?**

- Bis zu 3 Jahre pro Kind
- Elternzeit kann bis zum 3. Geburtstag des Kindes genommen werden
- Bis zu 24 Monate können auch zwischen dem 3. und 8. Geburtstag des Kindes genommen werden
- Die Elternzeit kann in bis zu 3 Abschnitte aufgeteilt werden

## 2. Elterngeld

**Was ist Elterngeld?**

Elterngeld ist eine finanzielle Unterstützung vom Staat, wenn Eltern nach der Geburt ihres Kindes weniger oder gar nicht arbeiten.

**Wie viel Elterngeld gibt es?**

- In der Regel 65 % bis 67 % des wegfallenden Nettoeinkommens
- Mindestens 300 € und höchstens 1.800 € pro Monat
- Bei geringem Einkommen kann der Prozentsatz höher sein

**Wie lange wird Elterngeld gezahlt?**

- Basiselterngeld: bis zu 12 Monate
- Bis zu 14 Monate, wenn beide Eltern Elterngeld beziehen (Partnermonate)
- ElterngeldPlus: doppelte Bezugsdauer bei halbem Monatsbetrag möglich

Hinweis: Die genauen Regelungen können sich ändern. Aktuelle Informationen gibt es bei der Elterngeldstelle oder auf offiziellen Informationsseiten.

# Elterngeld einfach erklärt (explainity® Erklärvideo)

Name: Datum:

**Youtube: Elterngeld einfach erklärt (explainity® Erklärvideo)**

Scanne einfach den QR-Code, um das YouTube-Video anzuschauen.

*https://www.youtube.com/watch?v=ZEVTRtHvv1U*

## Ordne die Begriffe den passenden Erklärungen zu.

| | |
|---|---|
| Basiselterngeld | Verdoppelung der Bezugszeit |
| Elterngeld-Plus | Zusätzliche 4 Monate bei Teilzeit |
| Partnerschaftsbonus | Bis zu 14 Monate für Eltern |
| Teilzeitarbeit | Bis zu 30 Stunden pro Woche |

## Wahr oder Falsch

**Basiselterngeld kann maximal für 12 Monate bezogen werden, wenn sich nur ein Elternteil um das Kind kümmert.**

☒ Wahr ○ Falsch

**Das Elterngeld-Plus kann bis zu 28 Monate bezogen werden.** (beide beziehen)

☒ Wahr ○ Falsch

**Der Höchstsatz des Basiselterngelds beträgt 2000 Euro im Monat.** (nur mit Geschwisterbonus)

○ Wahr ☒ Falsch

**Für den Partnerschaftsbonus müssen beide Elternteile gleichzeitig in Teilzeit arbeiten.**

☒ Wahr ○ Falsch

**Bei geringem Einkommen kann das Basiselterngeld bis zu 100% des Nettoeinkommens betragen.**

☒ Wahr ○ Falsch

1. Versicherungsprinzip
   - Solidarität: „Einer für alle, alle für einen“
   - Beiträge → gemeinsamer Topf
   - Anspruch durch Beitragszahlung
   - z. B. Kranken-, Renten-, Arbeitslosenversicherung
   - Leistung meist einkommensabhängig

2. Versorgungsprinzip
   - Für Personen mit besonderen Diensten/Opfern
   - z. B. Beamte, Kriegsopfer
   - Finanzierung aus Steuern
   - Anspruch ohne eigene Beiträge

3. Fürsorgeprinzip (Subsidiarität)
   - Hilfe nur, wenn keine andere Absicherung greift
   - Bedürftigkeit Voraussetzung
   - z. B. Bürgergeld (ALG II), Wohngeld
   - Steuerfinanziert
   - Unabhängig von Vorleistungen

## 2.2 Die Prinzipien der sozialen Sicherung

**M 1 Das könnte auch Ihnen passieren.**

**Klaus F. ist unterwegs zur Arbeit. In einer lang gezogenen Rechtskurve verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug, gerät ins Schleudern und prallt frontal auf einen entgegenkommenden Pkw. Während der Fahrer des anderen Fahrzeugs wie durch ein Wunder fast unverletzt bleibt, erleidet Klaus F. schwere Verletzungen.**

**Die Bilanz (Sachschaden ausgenommen):**

| | |
|---|---|
| Bergung des Verletzten | 600,00 € |
| Arztkosten | 3 350,00 € |
| Krankenhauskosten 80 Tage à 185,00 € | 16 650,00 € |
| Rehabilitationsmaßnahmen/Kuraufenthalt | 7 150,00 € |
| Verdienstausgleich durch Verletztengeld | 2 250,00 € |
| Umschulungsmaßnahmen wegen Berufsunfähigkeit | 5 000,00 € |
| Summe der einmaligen Kosten | 35 000,00 € |
| Verletztenrente pro Jahr | 17 500,00 € |

Grundsätzlich gilt, dass jeder Bürger unseres Staates die Pflicht hat, durch Eigenverantwortlichkeit für sich selbst zu sorgen. Erst wenn er dazu nicht mehr in der Lage ist, greift die Gemeinschaft ein.

### Das Versicherungsprinzip

Dieses Prinzip stellt die Grundlage für die **Sozialversicherungen** dar.
Im Mittelpunkt des Versicherungsprinzips steht die Solidarität der Versicherten nach dem Leitsatz: **„Einer für alle, alle für einen."**

Eine Versicherung beruht darauf, dass Menschen, die bestimmten Risiken ausgesetzt sind, sich zusammenschließen. Dies tun sie,
- um mögliche Schadensfolgen für den Einzelnen zu begrenzen,
- um die Last auf viele Schultern verteilen zu können.

Durch ihre Beiträge finanzieren sie **gemeinsam** die Versicherungsleistungen. Sie erwerben dadurch gleichzeitig einen **Leistungsanspruch** für den Fall, dass sie selbst einmal zu den Betroffenen gehören.
Die große Mehrheit der Sozialversicherten ist durch Pflichtmitgliedschaft in die soziale Grundsicherung einbezogen. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach ihrem Einkommen. In der Arbeitslosen- und Rentenversicherung bestimmt das Einkommen auch die Höhe der Versicherungsleistung.

**Solidarität (lat.-fr.)**
Zusammengehörigkeitsgefühl, Kameradschaftsgeist, Übereinstimmung, Eintreten füreinander

### Das Versorgungsprinzip

Grundlage des Versorgungsprinzips ist die **Solidarität der staatlichen Gemeinschaft**. Die Versorgung ist eine Entschädigung der Gesellschaft für diejenigen, die der Allgemeinheit besondere Dienste leisten. Dazu gehören:
- Beamte und
- Bürger, die besondere Opfer für die Gesellschaft erbracht haben und dadurch gesundheitliche oder wirtschaftliche Nachteile erlitten haben, wie z. B. Kriegsopfer oder Vertriebene.

Die Versorgungsleistungen, die der Staat erbringt, werden aus Steuermitteln finanziert. Ein Versorgungsanspruch wird nicht durch Beitragszahlungen, sondern durch die Leistung der besonderen Dienste erworben.

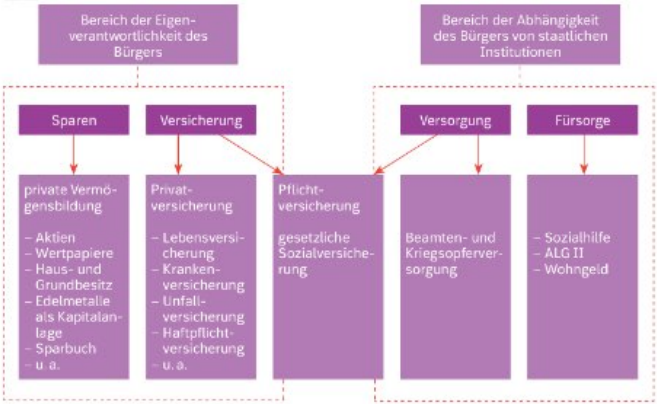
## Das Fürsorgeprinzip

Das Fürsorgeprinzip (**Subsidiaritätsprinzip**) kommt dann zur Anwendung, wenn die anderen Prinzipien oder Einrichtungen des sozialen Sicherungssystems keine Hilfe mehr bieten können.
Fürsorge in Form von ALG II, Wohngeld u. a. wird in der Regel erst dann gewährt, wenn:
- der Betroffene keine oder nur unzureichende Versicherungs- oder Versorgungsleistungen erhält,
- der Betroffene sich nicht selbst aus seiner Notlage befreien kann und auch andere Hilfe, wie z. B. durch die Familie, nicht zur Verfügung steht,
- Bedürftigkeit besteht.

**Subsidiarität (lat./fr.)**
Gesellschaftspolitisches Prinzip, nach dem der Staat nur solche Aufgaben übernehmen soll, zu deren Wahrnehmung der Einzelne/die Familie nicht in der Lage ist.

Fürsorge ist unabhängig von Vorleistungen des Betroffenen und wird aus Steuermitteln finanziert.

M 2




### *Arbeitsvorschläge*

1. *Erarbeiten Sie die Prinzipien der sozialen Sicherung mithilfe der Methode „Gruppenlesen" (s. S. 10).*
2. *Erstellen Sie einen Spickzettel (s. S. 207) mit maximal 15 Stichpunkten, mit deren Hilfe Sie die Prinzipien der sozialen Sicherung erläutern können.*

## 2.3 Die Entwicklung der sozialen Sicherung

**M 1** „Schon im Februar d. J. haben wir unsere Überzeugung aussprechen lassen, dass die Heilung der sozialen Schäden nicht ausschließlich im Wege der Repression sozialdemokratischer Ausschreitungen, sondern gleichmäßig auf dem der positiven Förderung des Wohles der Arbeiter zu suchen sein werde [...]"

*Kaiser Wilhelm I., 17.11.1881*

**M 2** „Wenn wir 700 000 kleine Rentner, die vom Reiche ihre Renten beziehen, haben, gerade in diesen Klassen, die sonst nicht viel zu verlieren haben und bei einer Veränderung irrtümlich glauben, dass sie viel gewinnen können, so halte ich das für einen außerordentlichen Vorteil; [...] Wir beugen damit einer Revolution vor, die in 50 Jahren ausbrechen kann, aber auch schon in 10 Jahren, und die, selbst wenn sie nur für ein paar Monate Erfolg hätte, ganz andere Summen verschlingen würde als unsere Vorbeugungsmittel."

*Otto von Bismarck, 18.05.1889, Rede vor dem Reichstag*

*aus: Rothfels, Hans: Bismarck und der Staat. Ausgewählte Dokumente, Wissenschaftliche Buchgemeinschaft, Darmstadt 1953, S.103*

Im 19. und 20. Jahrhundert vollzieht sich ein gewaltiger gesellschaftlicher Umbruch: Aus einer landwirtschaftlich-handwerklich geprägten Gesellschaft wird die Industriegesellschaft. Die industrielle Revolution schafft die neue Klasse der „Arbeiter". Sie und ihre Familien waren sozial nicht abgesichert und litten daher bei Krankheit, Unfällen oder im Alter oft unter großer Not.

Soziale Unruhen und der zunehmende Druck der Arbeiterbewegung veranlassen schließlich die politisch Verantwortlichen, Arbeitsschutzgesetze zu verabschieden. Der Reichskanzler Bismarck wird zum Begründer der deutschen Sozialgesetzgebung, als er auf gesetzlichem Wege die ersten Sozialversicherungen einführt.

**Otto von Bismarck (1815–1898)**

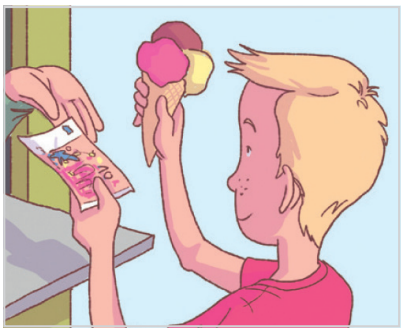
Bismarck ist erster Reichskanzler des 1871 gegründeten Deutschen Reiches. Nach Zerwürfnissen mit dem deutschen Kaiser Wilhelm II. wird er von diesem 1890 entlassen.

**M 3**

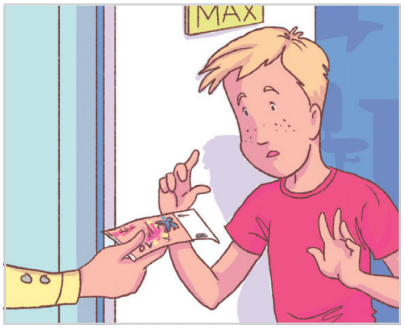
1883 Krankenversicherungsgesetz für Arbeiter
1884 Unfallversicherungsgesetz; erste Ortskrankenkassen
1889 Gesetz über die Invaliden- und Altersversicherung der Arbeiter
1911 Reichsversicherungsordnung (RVO) mit Rentenversicherung
1916 Rentenaltersgrenze für Frauen (60 Jahre), Männer (65 Jahre)
1927 Gesetz über die Arbeitsvermittlung und die Arbeitslosenversicherung
1952 Mutterschutzgesetz
1957 bruttolohnbezogene, dynamische Rente; Altershilfe für Landwirte
1972 Öffnung der Rentenversicherung für Selbstständige und Hausfrauen
1975 Gesetz über die Sozialversicherung Behinderter
1976 Jugendarbeitsschutzgesetznovelle
1979 Mutterschaftsurlaub
1986 Gleichstellung von Witwen und Witwern bei der Rente; Babyjahr
1990 Rentenreform (Nettolohnbezug)
1992 Betriebsrentengesetz (Unverfallbarkeit der Leistungen)
1995 Gesetzliche Pflegeversicherung
2003 Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz)
2009 Einführung des Gesundheitsfonds der gesetzlichen Krankenversicherung
2012 schrittweise Einführung der „Rente mit 67" für alle
2014 Einführung der Mütterrente für Mütter von vor 1992 geborenen Kindern

# M1 Der kommt mir bekannt vor

Beim Erledigen seiner Hausaufgaben läuft plötzlich Max' Kugelschreiber aus und die ganze Tinte verteilt sich quer über seinem Schreibtisch. Alle Hefte, sein Handy und sein Taschengeld, das auf dem Schreibtisch lag, sind mit Tinte beschmiert. Auch sein T-Shirt ist voller Tinte.
Die Geldscheine sind glücklicherweise nur etwas mit Tinte bekleckert, weshalb Max sie in seinen Geldbeutel steckt. Die Flecken auf seinem T-Shirt werden aber wohl auch nach mehrmaligem Waschen noch immer zu sehen sein.



Deshalb beschließt Max, einen Teil seines Taschengeldes für ein neues T-Shirt auszugeben. Gleich am nächsten Tag setzt er seinen Plan in die Tat um und kauft ein neues T-Shirt. Sein restliches verschmutztes Taschengeld gibt er hingegen für Süßigkeiten aus.




Ein Monat vergeht und Max erhält von seinen Eltern wieder Taschengeld. Da staunt Max nicht schlecht:
Er hält einen der Scheine in der Hand, die er letzten Monat versehentlich mit Tinte bekleckerte. Wie konnte das passieren?

## Aufgabe

**1** **a) Welchen Weg könnte der Geldschein von Max genommen haben, bis er wieder bei ihm angelangt ist? Stelle Vermutungen auf und notiere diese.**

**b) Vergleiche deine Vermutungen aus a) mit deiner Sitznachbarin bzw. deinem Sitznachbarn.**

© Joachim Herz Stiftung

# M2 Geld und Güter im Austausch

Der Weg, den Max' Geld auf seiner Reise genommen hat, kann im sogenannten „einfachen Wirtschaftskreislauf" dargestellt werden.

Teilnehmende der Wirtschaft werden zu sogenannten Sektoren zusammengefasst, die zwischen ihnen verlaufenden Wege werden als Pfeile dargestellt. Auf der einen Seite steht der Sektor Unternehmen (z. B. das Bekleidungsgeschäft), auf der anderen Seite der Sektor private Haushalte (wie z. B. Max' Elternhaus). Kauft Max im Bekleidungsgeschäft ein neues T-Shirt, dann muss er dieses als Gegenleistung an der Kasse bezahlen. Das Bezahlen an der Kasse wird auch als Geldstrom bezeichnet, da das Geld von einen zum anderen Teilnehmenden „fließt". Dieser Geldfluss wird auch als „Konsum der Haushalte" (Abkürzung: CH), bezeichnet. Das Geld strömt somit vom Sektor private Haushalte (hier: Max) zum Sektor Unternehmen (hier: Bekleidungsgeschäft).

Der Kauf des T-Shirts ist hingegen ein Güterstrom. Dieser umfasst Waren (hier: das T-Shirt) und Dienstleistungen. Der Güterstrom fließt vom Sektor Unternehmen (hier: Bekleidungsgeschäft) zum Sektor private Haushalte (hier: Max).

Gleichzeitig stellen die privaten Haushalte den Unternehmen sogenannte „Produktionsfaktoren" zur Verfügung. Im Bekleidungsgeschäft wäre dies beispielsweise der Kassierer, der dem Sektor Unternehmen durch seine Tätigkeit den Produktionsfaktor „Arbeit" bereitstellt. Dafür erhält er ein monatliches Gehalt.

Das Bereitstellen von Produktionsfaktoren (hier: Arbeit) ist der Güterstrom, der vom Sektor private Haushalte zum Sektor Unternehmen verläuft. Die Bezahlung des Gehalts ist die Gegenleistung für diesen Produktionsfaktor. Hier handelt es sich um einen Geldstrom, der „(Faktor) einkommen" (Abkürzung: Fe) genannt wird.

**D Produktionsfaktor**

= Alle Güter und Dienstleistungen, die für die Produktion notwendig sind (z. B. Arbeit, Bildung, Know-how).

**D Faktoreinkommen**

= Einkommen der Haushalte, welches sie von den Unternehmen für die Bereitstellung von Produktionsfaktoren erhalten.

## Der Wirtschaftskreislauf interaktiv

In diesem interaktiven Wirtschaftskreislauf entscheidet ihr über unsere Volkswirtschaft und seid somit dafür verantwortlich, dass diese auch wirklich funktioniert. Kannst du die Symbole und Begriffe richtig zuordnen? Schaffst du es immer alle Sektoren auszugleichen. Doch wie kann das gelingen, wenn sich die Volkswirtschaft ständig verändert? Könnt ihr einen kühlen Kopf bewahren und den Wirtschaftskreislauf zum Laufen bringen?

© Joachim Herz Stiftung

# Thema: Wirtschaftskreislauf

## Ein Tauschprozess

Das wirtschaftliche Geschehen spielt sich in Kreislaufzusammenhängen ab: Die Ausgaben des einen sind die Einnahmen des anderen. So entsteht ein Tauschprozess – jeder profitiert durch die wirtschaftliche Aktivität des anderen.

Zu den wirtschaftlichen Aktivitäten zählen:

- Güter und Dienstleistungen produzieren und verkaufen,
- Einkommen (Gehälter, Löhne u.s.w.) verwenden (konsumieren),
- Vermögen aufbauen (zum Beispiel Geld anlegen),
- Geld anderen zur Verfügung stellen (Kredite gewähren) beziehungsweise Geld anderer leihen (Kredit aufnehmen).

## Der Wirtschaftskreislauf

Der Wirtschaftskreislauf stellt den Zusammenhang zwischen den Teilnehmern am Wirtschaftsleben dar. Zu den Wirtschaftsteilnehmern gehören **private Haushalte** (Familien/Einzelpersonen), **Unternehmen, Kreditinstitute** (zum Beispiel Banken) und der **Staat.**

### Einfacher Wirtschaftskreislauf

Betrachten wir zuerst das Zusammenspiel zwischen privaten Haushalten und Unternehmen: Die Unternehmen stellen Güter und Dienstleistungen her, die von den Haushalten und von anderen Unternehmen gekauft werden. Diese Güter und Dienstleistungen können aber nur produziert werden, wenn genug Arbeitskräfte vorhanden sind. Diese Arbeitskräfte („private Haushalte") erhalten Löhne, die sie wiederum für Konsum ausgeben. Das ausgegebene Geld fließt als Konsumausgabe zurück in die Unternehmen.

### Erweiterter Wirtschaftskreislauf

Da fast keiner sein ganzes Geld für Konsum ausgibt, sondern einen Teil davon spart, spielen auch Kreditinstitute (wie Banken) eine Rolle im Wirtschaftskreislauf. Sie stellen das Kapital wiederum in Form von Krediten Unternehmen für Investitionen zur Verfügung.

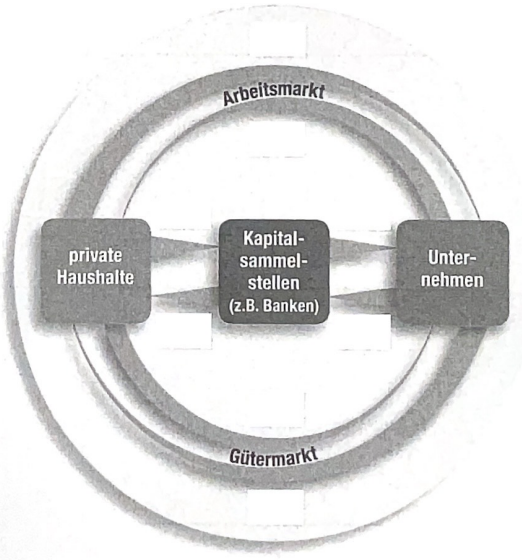
Als weiterer Teilnehmer ist auch der Staat zu nennen. Er erhält Steuern von den Haushalten und Unternehmen, die er unter anderem für Staatseinkäufe oder in Form von Sozialleistungen (zum Beispiel Kindergeld) wieder ausgibt. Diese Ausgaben fließen an die Unternehmen und Haushalte zurück. Der Staat steht auch in Beziehung zu den Kreditinstituten: Bei ihnen legt er selbst Kapital an beziehungsweise erhält Kredite, wenn seine Einnahmen nicht ausreichen.

## Aufgabe

Ordnen Sie die passenden Aussagen dem Schaubild des erweiterten Wirtschaftskreislaufs (ohne Staat) zu.

1. Die Viba GmbH verkauft Computer-Software und PC-Spiele.
2. Frau Schmidt arbeitet bei der Viba GmbH und verdient damit ihren Lebensunterhalt.
3. Clemens kauft sich fast jeden Monat ein neues Computerspiel von seinem Taschengeld.
4. Herr Groth ist Geschäftsführer der Viba GmbH und zahlt jeden Monat insgesamt 95.000 Euro Lohn an seine Mitarbeiter.
5. Clemens hat zum Geburtstag 100 Euro bekommen und zahlt es auf sein Sparbuch ein.
6. Die DCB-Bank hat Herrn Groth einen Kredit über 250.000 Euro gewährt, damit er neue Investitionen tätigen und die Firma expandieren kann.
7. Die Viba GmbH zahlt für ihren Kredit jeden Monat Zinsen an die DCB-Bank.
8. Clemens erhält 2,5 Prozent Zinsen für sein auf dem Sparbuch angelegtes Geld.

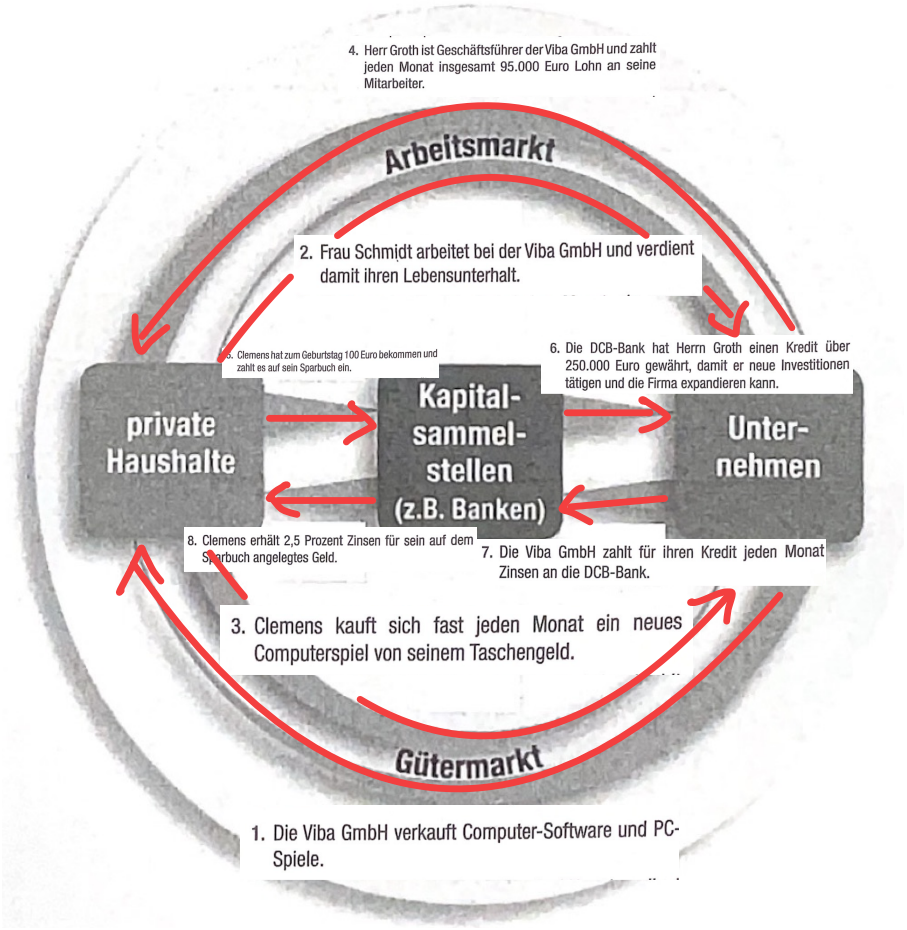
**Erweiterter Wirtschaftskreislauf mit drei Teilnehmern**
Private Haushalte, Unternehmen und Kapitalsammelstellen




## Infos im Internet

Hoch im Kurs: www.hoch-im-kurs.de
Bundeszentrale für politische Bildung: www.bpb.de
Wirtschaft und Schule: www.wirtschaftundschule.de

© Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung e. V. – www.jugend-und-bildung.de
Stand: Mai 2006




1. Moritz legt Geld in ETFs an und erhält dafür Zinserträge
2. Moritz zahlt Geld in einen Bausparvertrag, damit Unternehmen später von privaten Käufen
3. Moritz zahlt ein Kredit für sein Auto ab

# Arbeitsblatt „Käufer/-in“

**Ziel:** möglichst viele **Grafikkarten vom Typ RTX 4060 Ti** kaufen.

**Regeln:**

- Es gibt 3 Runden
- Du darfst keine Schulden machen und auch kein Geld aus anderen Runden nutzen
- Du darst nur Dein eigenes Budget verwenden
- Du kannst mit den Verkäufern verhandeln
- Notiere sorgfältig wie viel Du ausgibst und zu welchem Preis

**Budget:** 6000 € pro Runde

| | **Runde1** | | **Runde2** | | **Runde3** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Karte** | Preis | Restbudget | Preis | Restbudget | Preis | Restbudget |
| Nr. 1 | 600€ | 5400€ | 550€ | | 1500€ | |
| Nr. 2 | 600€ | 4800€ | 550€ | | 1400€ | |
| Nr. 3 | 600€ | 4200€ | 550€ | | | |
| Nr. 4 | 600€ | 3600€ | 550€ | | | |
| Nr. 5 | 600€ | 3000€ | 550€ | | | |
| Nr. 6 | 600€ | 2400€ | 550€ | | | |
| Nr. 7 | 600€ | 1800€ | 550€ | | | |
| Nr. 8 | 600€ | 1200€ | 550€ | | | |
| Nr. 9 | 600€ | 600€ | 550€ | | | |
| Nr. 10 | 600€ | 0€ | 550€ | 500€ | | 3000€ |

**Notiere Dir nach jeder Runde, was Dir aufgefallen ist.**

1. Der Verkäufer wollte mein ganzes Geld haben → Monopol (Preiskampf)
2. Oligopol: wenige Anbieter, viel Nachfrage (Bsp. PC Hardware, Rechenzentren, Cloudanbieter)
3. Monopol: 1 Anbieter, viel Nachfrage, Marktmacht

# Markt und Marktformen[1]

## Der Markt

Bestimmt warst auch du schon mal auf einem Markt, z. B. einem Gemüse-, Wochen- oder Weihnachtsmarkt. In den meisten Städten und Dörfern gibt es Märkte, auf denen sich Menschen treffen, um Produkte zu kaufen oder zu verkaufen. Das Grundprinzip jedes Marktes ist der Tausch. Früher tauschte man Waren gegen Waren. Heutzutage ist Geld das allgemein anerkannte Tauschmittel. So kann man den Tausch „Gut gegen Gut“ zeitlich voneinander trennen.

## Markt in der Wirtschaftswissenschaft

In der Wirtschaftswissenschaft bezeichnet der Markt jedoch nicht den Markt, auf dem sich Käufer und Verkäufer physisch gegenübertreten und direkt miteinander kommunizieren können, sondern das generelle Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage. Dabei muss es mindestens einen Nachfrager, also jemanden, der das Gut kaufen möchte und mindestens einen Anbieter, der das Gut zum Verkauf anbietet, sowie ein Handelsgut geben. Unter **Nachfrage** fasst man alle Käufer zusammen, die das Gut erwerben möchten. Die Nachfrage hängt dabei sehr stark von dem Preis ab und variiert entsprechend den verschiedenen Preisen. Unter **Angebot** versteht man die Summe der Mengen eines Handelsgutes, die alle Firmen zu verschiedenen Preisen auf dem Markt anbieten.

Ob jemand seine angebotenen Güter verkaufen kann oder ob alle Nachfrager, die dies wünschen, auch ein Gut kaufen können, hängt von der Marktsituation ab. Bei einem hohen Preis wollen viele Anbieter verkaufen, aber nur wenige wollen kaufen. Es existiert ein **Überangebot** zum aktuellen Preis. Wollen die Anbieter ihre Produkte doch verkaufen, müssen sie den Preis senken. Der Preis sinkt so lange, bis angebotene und nachgefragte Menge übereinstimmen. Bei diesem Preis besteht ein **Marktgleichgewicht**.

Der gleiche Mechanismus in die entgegengesetzte Richtung: ist die Nachfragemenge größer als die Angebotsmenge, werden die Nachfrager eher bereit sein mehr zu bezahlen, um das Gut zu bekommen. Dadurch werden aber auch potenzielle Käufer vom Kaufen abgebracht. Gleichzeitig wollen nun aber mehr Verkäufer das Gut produzieren, da ein höherer Preis einen höheren Gewinn verspricht. So verringert sich die Nachfrage bei steigendem Angebot genau bis zu dem Punkt, an dem die angebotene Menge der Nachfrage entspricht.

Zusammenfassend kann man also sagen, dass es der Preis ist, der Angebot und Nachfrage zum Ausgleich bringt. Das Resultat ist ein Marktgleichgewicht, bei dem ein Preis gefunden ist, der den Markt räumt, also bei dem genau so viel angeboten wie nachgefragt wird. Diesen Mechanismus nennt man **Markt-Preis-Mechanismus.**[2]

## Marktformen[3]

Der oben beschriebene Markt-Preis-Mechanismus mit seiner Ausgleichsfunktion wirkt jedoch nicht immer und auch nicht bei jeder Marktform. Märkte lassen sich unter anderem danach kategorisieren, wie viele Marktteilnehmer es gibt. Bei diesem Schema gibt es die folgenden drei Marktformen:

## Das Polypol (griechisch für viel Verkauf)

Bei der Marktform des **Polypols** greift der oben dargestellte Markt-Preis-Mechanismus am ehesten. In dieser Marktform gibt es sehr viele Anbieter, die alle dasselbe bzw. ein sehr ähnliches und austauschbares Produkt verkaufen. Somit ist der Spielraum eines jeden Anbieters sehr gering. Anbieter, die höhere Preise verlangen als die Konkurrenz werden aufgrund des ähnlichen Produktes nicht mehr verkaufen können, da die Kunden sofort zu den Konkurrenten gehen würden, um das gleiche Produkt

[1] https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20069/markt (Zugriff am 16.11.2020)
[2] Vgl. https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/markt-40513 (Zugriff am 26.09.2019)
[3] https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20075/marktformen (Zugriff am 16.11.2020)

dort zu einem günstigeren Preis zu kaufen. Der Verkäufer mit dem hohen Preis würde dabei leer ausgehen und seinen Marktanteil verlieren. Auf diesen „**Wettbewerbsmärkten**“ besteht kaum die Chance, einen übertrieben hohen Preis für das Produkt zu fordern. Der rege Wettbewerb verhindert hohe Preise.[4]

## Das Oligopol

Gibt es nur wenige Anbieter eines Produktes, hat jeder dieser Anbieter eine gewisse **Marktmacht** und kann durch seine Preisentscheidung das Marktgeschehen beeinflussen. Senkt er den Verkaufspreis seines Produktes, läuft die Nachfrage vermehrt zu ihm. Alle anderen Mitanbieter müssen nun irgendwie darauf reagieren. Diese Abhängigkeit unter den wenigen Anbietern ist umso stärker, je gleichartiger das Produkt ist. Unter diesen Umständen ist es für jeden der Konkurrenten wichtig zu wissen, was die anderen Anbieter machen, um seine Strategie der Preissetzung danach auszurichten. Senkt beispielsweise ein anderer Anbieter den Preis, wird die voraussichtliche Reaktion der anderen Anbieter sein, den Preis ebenfalls zu senken, um nicht zu riskieren, Kunden an den preiswerteren Anbieter zu verlieren. Jede Aktion eines Anbieters führt somit zu einer Gegenreaktion der anderen Anbieter. Daraus kann sich ein scharfer Wettbewerb und **Preiskampf** unter den Oligopolisten entwickeln. Andererseits besteht die Gefahr, dass sich die wenigen Anbieter absprechen und gemeinsam einen Preis festlegen, an den sie sich alle halten und der ihnen hohe Gewinne einbringt. Eine Gruppe von Anbietern, die solche Preisabsprachen treffen, nennt man **Kartell**. In Deutschland besteht ein Kartellverbot.[5] Die Marktform mit nur wenigen Anbietern ist ein Oligopol.[6]

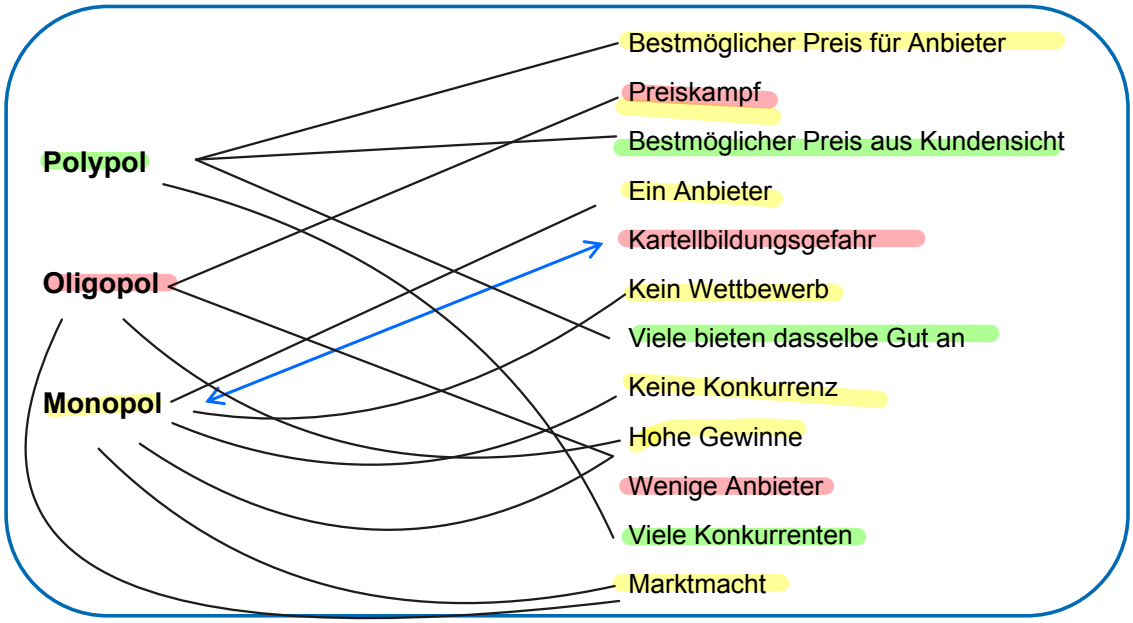
## Das Monopol

Existiert nur ein einziger Anbieter für ein Produkt in einem Markt, so spricht man von einem **Monopol**. Da es keinerlei Konkurrenten für diesen Anbieter gibt, zu denen die Käufer bei einem zu hohen Preis wechseln würden, kann er quasi einen Preis setzen und die Menge anbieten, die für ihn und seinen **Gewinn** optimal sind. Den interessierten Käufern bleibt nichts anderes übrig, als das Gut für den Preis beim Monopolisten zu kaufen. Durch den fehlenden Wettbewerb hat der Monopolist wenig Anreiz, sein Gut zu verbessern oder bessere Wege zu finden es herzustellen. Allerdings muss er dafür sorgen, dass seine Monopolstellung gesichert bleibt. Viele Produkte sind durch andere ersetzbar und bei einem zu hohen Preis nimmt man lieber ein ähnliches Produkt, das günstiger ist. Strategie des Monopolisten kann demnach unter anderem sein, seinem Produkt ein **besonderes Image** zu geben oder sehr exklusiv zu sein. Da eine Monopolstellung höchstmöglichen Gewinn verspricht, wird ein Monopolist aber immer darauf abzielen, den Markt weiterhin vor möglichen Konkurrenten abzuschirmen.[7]

[4] Vgl. https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/markt-40513 (Zugriff am 16.11.2020)
[5] Vgl. https://www.bundeskartellamt.de/DE/Kartellverbot/kartellverbot_node.html (Zugriff am 16.11.2020)
[6] Vgl. https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/oligopol-43869 (Zugriff am 16.11.2020)
[7] Vgl. https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/monopol-38487 (Zugriff am 16.11.2020)

Nun weißt du bereits eine Menge über den Markt und die verschiedenen Marktformen. Hier kommen einige Aufgaben zum Text:

1. Erläutere zunächst folgende Aussage aus dem Text im Abschnitt „Markt“: „So kann man den Tausch ‚Gut gegen Gut‘ zeitlich voneinander trennen.“ Was genau ist damit gemeint?
2. Schreibe die fett markierten Begriffe auf und versuche, sie näher zu erklären. Dabei kann dir der Text, aber auch das Internet weiterhelfen.
3. Versuche, die Wörter aus der rechten Spalte der untenstehenden Liste jeweils den entsprechenden Marktformen Polypol, Oligopol und Monopol zuzuordnen.




1. So kann man festlegen, welches Gut als erstes übergeben werden muss. In der Regel zuerst das Geld und danach die Ware.

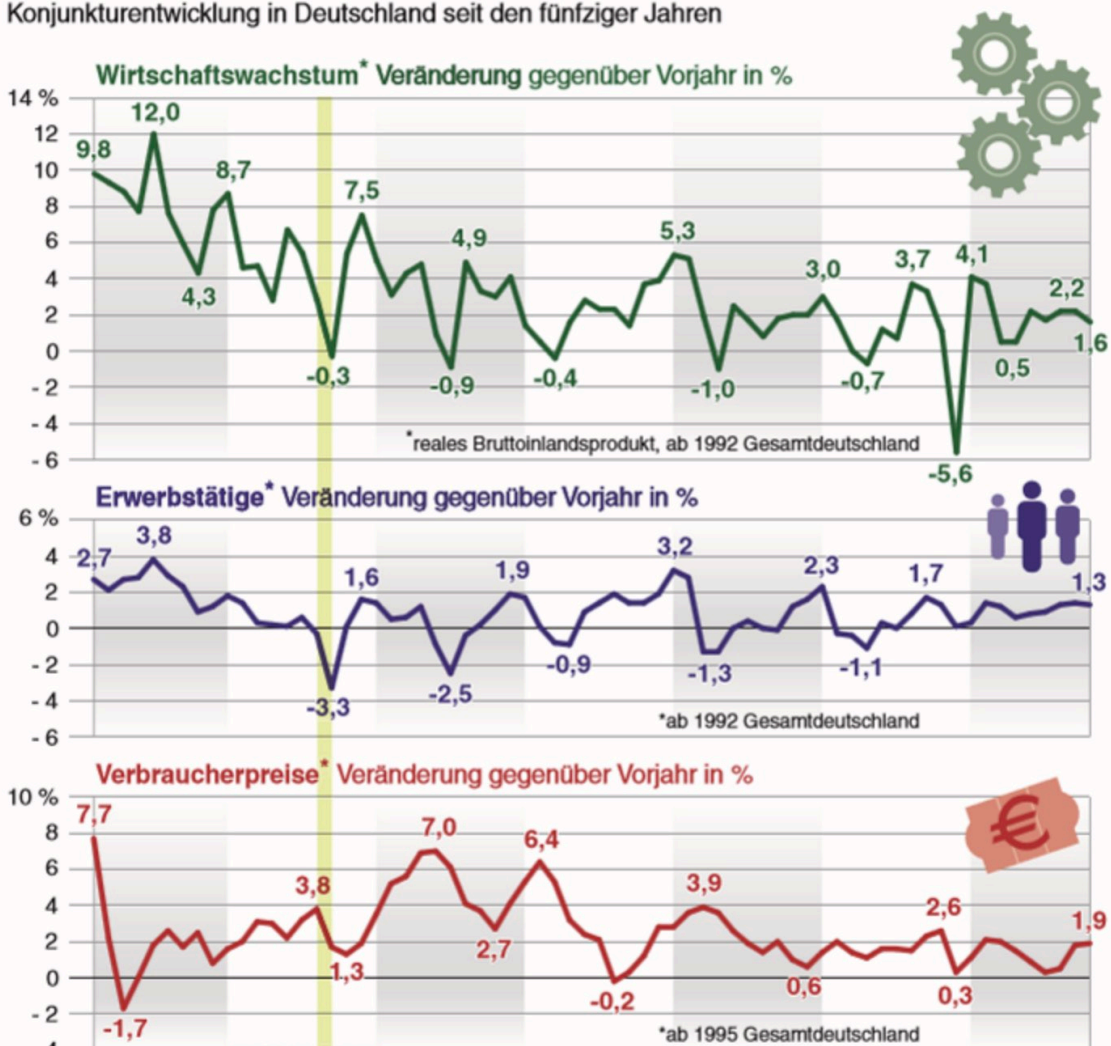
2.
Nachfrage: Wie viele Personen möchten ein Gut?
Angebot: Welche und wieviele Verkäufer verkaufen das Gut und zu welchem Preis?
Überangebot: Es gibt viele Verkäufer, die das gleiche Gut verkaufen
Marktgleichgewicht: Angebot und Nachfrage sind im Gleichgewicht
Markt-Preis-Mechanismus: Einfluss von Angebotspreisen nach Nachfrage
Polypol: sehr viel Konkurrenz ⇒ Überangebot
Wettbewerbsbündnis: Konkurrenz / Verkäufer, die das gleiche Gut verkaufen
Marktmacht: Einfluss auf die Preise und den Markt

Preiskampf: Unternehmen wetteifern um den Preis und die Käufer
Kartell: Gruppe von Unternehmen, die sich absprechen bezgl. des Preises
Monopol: ein Unternehmen, welches ein gewisses Gut anbietet und den Preis beliebig bestimmen kann.
Gewinn: Umsatz - Kosten

besonderes Image: hohes Ansehen für den Verkäufer

# Das Auf und Ab der Wirtschaft

Konjunkturentwicklung in Deutschland seit den fünfziger Jahren



Aufgabe:

Beschreibe die Situation der deutschen Wirtschaft im Jahr 1966/67 anhand der obigen Grafik.
Vergleiche es mit aktuellen Daten (nur bis 2025 verfügbar) und gehe auf folgende Punkte ein

Wirtschaftswachstum: (Das Wirtschaftswachstum hat über die Zeit rapide abgenommen und ist im Jahr 2020 sogar auf -4% gesunken)

https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Volkswirtschaftliche-Gesamtrechnungen-Inlandsprodukt/_Grafik/_Interaktiv/bip-1950-heute.html

Verbraucherpreise:

https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preismonitor/Preismonitor.html#246992

1. • Was wird dargestellt? Welche Einheit wird verwendet?
2. • Welcher Zeitraum wird betrachtet? Wie verändert sich der Wert?
3. • Gibt es aufällige Veränderungen? Was ist im Jahr 1966/67 besonders aufällig?

a) Wirtschaftswachstum

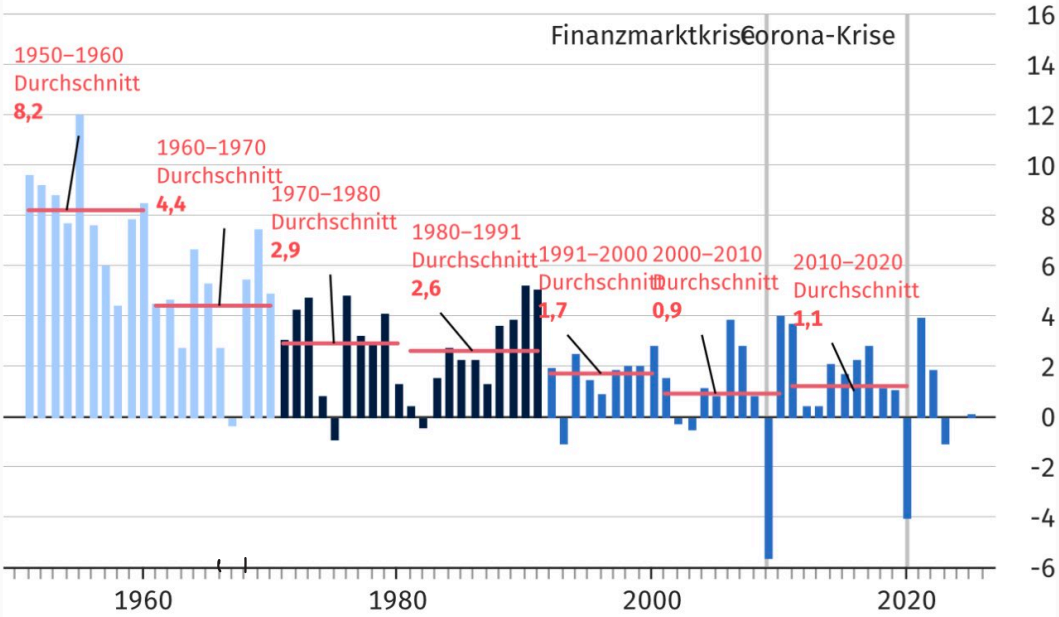
1. Kreisdiagramm - Wirtschaftswachstum und Preisanstieg
einheit: Prozent
2. 1950 - 2026
3. Negatives Wirtschaftswachstum

b) Erwerbstätige und Verbraucherpreise

c) und d) Ableitung und Probleme

## Wirtschaftswachstum

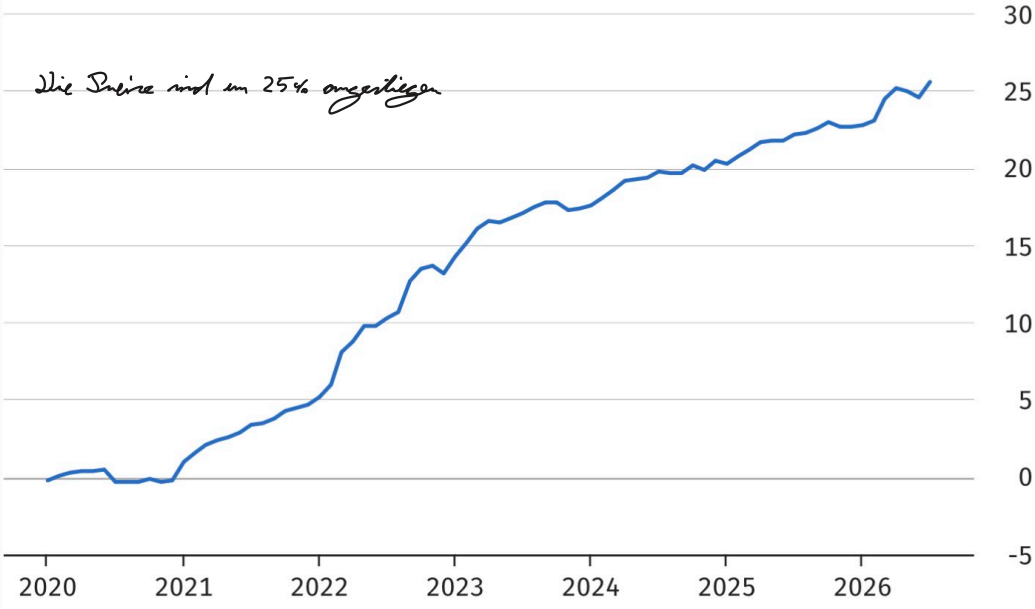
Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt, Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %




© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2026

**Verbraucherpreisindex insgesamt**

Preisabstand in Prozent gegenüber dem Jahr 2020




© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2026

# AB 2 – Erarbeitung: Das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz

Vier Ziele der Wirtschaftspolitik

## Aufgabe 2a)

**Beschreibe die Entstehungsgeschichte des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes (M2).**

In der Epoche des wirtschaftlichen Umbruchs sank das Bruttosozialprodukt und die Arbeitslosenquote stieg an. Daher wollte man mit neuer Methode die Arbeitslosigkeit bekämpfen. Dafür brauchte es ein Gesetz, welches Bund und Länder dann verpflichtet bei wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht zu beachten.
Dadurch sollte auch die Stabilisierung des Preisniveaus gewährleistet werden, welches die Arbeitslosenquote reduzieren sollte.
Zusammenfassend sollte es Inflation verhindern und die Wirtschaft wieder ankurbeln.

## M2 Mit Keynes durch dick und dünn

*Franz Josef Strauß (CSU), Bundesfinanzminister, und Prof. Karl Schiller (SPD), Bundeswirtschaftsminister, am 07.07.1967 in Bonn*

*© dpa Picture Alliance /dpa-report*

Eine Epoche des Umbruchs hatte in der immer noch jungen Bundesrepublik Deutschland begonnen. […] Das Wirtschaftswunderland erlebte seine erste echte – wenn auch aus heutiger Perspektive sehr milde – Rezession. Das Bruttosozialprodukt (BSP) schrumpfte um 0,5 Prozent, die Arbeitslosenquote stieg von null auf 2,5 Prozent. Nachdem Bundeskanzler Ludwig Erhard, der Mann des Wirtschaftswunders, von den eigenen Leuten gestürzt worden war, regierte in Bonn seit 1. Dezember 1966 eine Große Koalition unter Kanzler Kurt-Georg Kiesinger (CDU). In seinem Kabinett sollten der charismatische SPD-Politiker Karl Schiller als Bundeswirtschaftsminister und der umstrittene CSU-Fürst Franz Josef Strauß mit neuen Methoden Arbeitslosigkeit und Krise bekämpfen. […]

Schillers Meisterstück war das Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums in der Wirtschaft. Es wurde am 8. Juni 1967 verkündet und goss das neue Denken in eine rechtliche Form: Bund und Länder wurden im ersten Paragrafen verpflichtet, „bei ihren wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen die Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu beachten“. Die Maßnahmen sollten „im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem hohen Beschäftigungsstand und außenwirtschaftlichem Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem Wirtschaftswachstum beitragen“.

Über Sinn und Unsinn dieses „magischen Vierecks“ wird bis heute gestritten. Keinen Zweifel kann es aber geben, was den Einfluss des Gesetzes auf das wirtschaftspolitische Denken angeht. Peter Bofinger, Würzburger Wirtschaftsprofessor und Mitglied im Sachverständigenrat, sagt: „Das Stabilitätsgesetz enthält viele Maßnahmen, um konjunkturpolitische Entscheidungen zu beschleunigen. Die wurden kaum gebraucht. Viel wichtiger war, dass das Gesetz den Keynesianismus* in Deutschland kodifizierte [= rechtlich festlegte].“

Nachfragepolitik in der Tradition von John Maynard Keynes, in den USA und Großbritannien spätestens seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs Standard, war bei den Vätern der Sozialen Marktwirtschaft geradezu verpönt. Der große liberale Ökonom Walter Eucken, Haupt der Freiburger Schule, lehnte keynesianische Konjunkturpolitik schon wegen der Erfahrungen mit Hitlers Wirtschaftspolitik ab: Vollbeschäftigungspolitik habe „eine mächtige Tendenz zu zentraler Leitung des Wirtschaftsprozesses“ ausgelöst, schrieb er. Außerdem bestand bis 1966 gar kein Bedarf daran, da ohnehin Vollbeschäftigung herrschte. Das Problem bestand eher darin, eine Überhitzung der Wirtschaft zu verhindern und „Maß zu halten“, wie Erhard das nannte. Er ließ sogar selbst den Entwurf eines Stabilitätsgesetzes vorbereiten. Darin sollte es aber ausschließlich um den Kampf gegen die Inflation gehen. Ironischerweise wurde der Entwurf zur Vorlage von Schillers Gesetz, änderte dabei aber völlig seinen Charakter. […] Das entsprach durchaus dem Zeitgeist: Man glaubte an den Staat und an die Machbarkeit. Selbst die Mehrheit des Sachverständigenrates, der später sehr Keynes-kritisch werden sollte, unterstützte das Gesetz. Karl Schiller nannte es eine „Synthese zwischen Freiburger Imperativ und keynesianischer Botschaft“, also vom Primat der Marktwirtschaft, wie ihn die Freiburger Schule forderte, und dem Anspruch, diese Marktwirtschaft von Staats wegen zu stabilisieren.

## Aufgabe 2b)

**Stelle dar, welche Ziele die Wirtschaftspolitik laut Gesetz verfolgen soll (M3).**

Lest den Auszug aus § 1 des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes. Markiert die vier wirtschaftspolitischen Ziele im Text und übertragt sie in das Schaubild auf der nächsten Seite.

### M3 Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft

#### § 1 StabG

Bund und Länder haben bei ihren wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen die Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu beachten. Die Maßnahmen sind so zu treffen, dass sie im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem hohen Beschäftigungsstand und außenwirtschaftlichem Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem Wirtschaftswachstum beitragen.

*Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft, Aufruf am 25.09.2018*

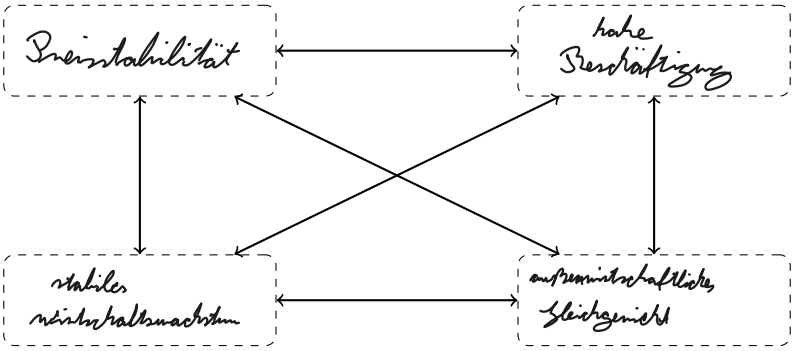
DEFINITION

**Keynesianismus**

Unter Keynesianismus wird grob die wirtschaftspolitische Richtung im Anschluss an den britischen Ökonomen John Maynard Keynes (1883-1946) verstanden, wonach der Staat in Zeiten wirtschaftlicher Schwäche mittels schuldenfinanzierter Investitionen (v. a. in Infrastruktur) für Aufträge und damit für Beschäftigung sorgen soll. In Zeiten wirtschaftlicher Stärke soll er sich hingegen ökonomisch zurückhalten und die gemachten Staatsschulden durch (höhere) Steuereinahmen wieder abbauen.

## Aufgabe 2c) – Das magische Viereck

Übertragt die vier Ziele in das Schaubild. Erläutert anschließend mit eigenen Worten, was die vier Ziele bedeuten.




## Aufgabe 2d)

**Erläutere in diesem Zusammenhang, inwiefern dem Staat durch den Zusatz „im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung“ Grenzen gesetzt sind.**

- kaum Einfluss in manchen Situationen
- Zielkonflikt (z.B. bei Unternehmen)

## Aufgabe 2e) – Spontanurteil

**Welches Ziel der Wirtschaftspolitik erscheint Dir besonders wichtig? Führe ein Blitzlicht durch und begründe Deine Entscheidung knapp.**

## 4 · Recherche: Was wird über die Wahl diskutiert?

Recherchiere selbstständig aktuelle Analysen und Kommentare zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.

**Arbeitsauftrag 4**
Finde mindestens **zwei unterschiedliche Beiträge** zur Landtagswahl – beispielsweise eine Analyse, einen Kommentar, ein Interview oder einen Hintergrundbericht.

**Untersuche:**

- Welches Thema steht im Mittelpunkt? → Wirtschaft, Ukraine-Krieg für oder gegen AfD
- Welche Erklärung für das Wahlergebnis wird angeboten?
- Welche politische Entwicklung wird erwartet?
- Welche Position vertritt die Autorin bzw. der Autor?
- Wie unterscheiden sich die beiden Beiträge voneinander?

**Ergebnis:** Stelle deine Rechercheergebnisse kurz vor und gib die verwendeten Quellen an.